# Relatório de Assinatura Petronect

| Título do arquivo original | Identificação |
|---|---|
| *CONTRATO PETROBRAS E BARRA LIVRE* | *100124344* |

## Participantes do Processo

| ***Nome*** | ***Função*** | ***Status*** | ***Data da assinatura*** |
|---|---|---|---|
| *EDUARDO BERTONHA DE CAMPOS* | *Signatário* | *Assinado* | *26.10.2023 - 09:28:58* |
| *JANSEN BARBOSA AVILA DA SILVA* | *Signatário* | *Assinado* | *26.10.2023 - 11:54:00* |
| *FABIANA ABRAHAO* | *Signatário* | *Assinado* | *26.10.2023 - 18:23:22* |
| *ANDRE RICARDO PERROTTA BINNIOS* | *Signatário* | *Assinado* | *26.10.2023 - 11:45:08* |

## Informações adicionais

***Consulta realizada em 26/10/23 às 18:57:10 horário de Brasília.***

***Nome do arquivo do documento original:***

CNTR PB BLIVRE.PDF

***Hash do documento:***

**[SHA-256]:**21181D100B2245E47104F1C8F0D660067461CEA1B6B69D7056EB71C4F6B83382

**[SHA-512]:**E9DFC16F7A668E1EB6CB685C76604F4BA6A0CDC2111A1E68E32C9B4753F3A5E339E8D7983EC7FECBE3C429957999AA132B20DB114E3F232A3AA3D62D8746A8CD

*As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponilibilizado pela Petronect.*

ICJ 5900.0125503.23.2

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, sociedade de economia mista, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 33.000.167/0001-01, com sede na Avenida República do Chile, 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, tendo como estabelecimento tomador o EDIFÍCIO SENADO – EDISEN, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 33.000.167/0245-58, com sede na Avenida Henrique Valadares, 28 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, doravante denominada PETROBRAS, neste ato representada pela Gerente FABIANA ABRAHAO

E

BARRA LIVRE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, com sede na Avenida Olof Palme, 765 – Sala 416 – Camorim – Rio de Janeiro - RJ, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 02.543.012/0001-98, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Diretor Executivo ANDRÉ RICARDO PERROTA BINNIOS

Conjuntamente denominadas PARTES,

celebram o presente Contrato, vinculando-se à Licitação nº 7004165004, à proposta da CONTRATADA e às seguintes Cláusulas:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – Este Contrato tem por objeto a Prestação de Serviços de Planejamento e Realização de Eventos Esportivos Exclusivos ou Através de Engajamento em Outros Eventos com Abrangência Nacional, pela CONTRATADA, por empreitada por preço unitário, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e nos anexos.

## CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO

2.1 – O prazo de vigência do Contrato é de 1.125 (mil cento e vinte e cinco) dias, contados da data de sua celebração.

2.1.1 – O prazo de execução do Contrato é de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias contados a partir do 30º (trigésimo) dia da data da celebração.

2.1.2 – Os prazos parciais ou intermediários, bem como os de entrega estão definidos no Anexo nº 1 – Especificação dos Serviços.

2.1.3 – O prazo previsto no item 2.1 poderá ser prorrogado por até 700 (setecentos) dias e o prazo previsto no item 2.1.1 por até 700 (setecentos) dias por meio de Aditivo.

PÚBLICA

2.2 – A paralisação dos serviços por causas que independam da vontade ou do controle da CONTRATADA, aceitas pela Fiscalização, suspende a contagem dos prazos, desde que o pedido de paralisação total ou parcial e a concordância das Partes sejam registrados no Relatório de Ocorrências (RO).

2.2.1 – A suspensão da contagem do prazo encerrará a partir do registro em RO, com a anuência das Partes, da extinção do motivo que originou a paralisação total ou parcial do Contrato.

2.2.2 – A suspensão total suspende o prazo de vigência do Contrato. A suspensão parcial impacta apenas os prazos indicados no RO, sem afetar o prazo de vigência, que continua em curso.

## CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS E VALOR

3.1 – O valor deste Contrato é R$ 10.920.250,00 (dez milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e cinquenta reais) conforme previsto no Anexo nº 2 – Planilha de Preços.

3.2 – Os valores a serem pagos pela PETROBRAS à CONTRATADA serão aqueles resultantes da aplicação dos preços unitários, constantes do Anexo nº 2 - Planilha de Preços, sobre as quantidades de serviços que forem efetivamente executados e aceitos pela Fiscalização.

3.2.1 – O valor previsto no item 3.1 é um valor estimado, que não obriga a PETROBRAS a solicitar serviços até aquele limite, nem a submete a requisitar volume mínimo de serviços.

3.3 – A CONTRATADA declara que, nos preços propostos para a execução dos serviços, foram considerados todos os custos, insumos, despesas, lucro e demais obrigações legais que incidam direta ou indiretamente na execução do Contrato necessários para cumprir o Contrato até o término da sua vigência, não cabendo reivindicações a título de revisão de preço, compensação ou reembolso, ressalvadas as hipóteses de reembolso previstas neste instrumento, bem como o disposto na Cláusula de Incidências Tributárias.

3.3.1 – Os custos referentes à mão-de-obra refletem os preços atualizados no mês da proposta, não cabendo qualquer reivindicação que tenha por base revisão salarial por conta de acordos, convenções ou dissídios ocorridos até o término da vigência do Contrato.

3.3.2 – A CONTRATADA deverá considerar a dedução da base de cálculo do ISS dos valores relativos ao fornecimento de materiais, inclusive de subempreitadas, conforme legislação vigente.

PÚBLICA

CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

4.1 – Os preços contratuais estão referidos a 19 de setembro de 2023, data limite para apresentação da proposta original pela CONTRATADA (“Data-Base") e serão reajustados anualmente a partir do mês/ano da Data-Base, para mais ou para menos, de acordo com a seguinte fórmula:

$$PR_{R\$} = P_{0\,R\$} \left[ \left( 0{,}6120 \, \frac{IPCA_t}{IPCA_0} \right) + \left( 0{,}3880 \, \frac{IGP - DI_t}{IGP - DI_0} \right) \right]$$

Onde

$PR_{R\$}$ = Preço contratual reajustado, em Reais;

$P_{0R\$}$ = Preço contratual inicial, vigente no mês de apresentação da Proposta, em Reais;

$IPCA_t$ e $IPCA_0$= Valor definitivo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, código A1004963, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, referente a dois meses anteriores ao mês em que for devido o reajustamento e a dois meses anteriores ao mês da apresentação da proposta da CONTRATADA, respectivamente;

$IGP_t$ e $IGP_0$ = Valor definitivo do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, código A0161384, publicado mensalmente pela Fundação Getulio Vargas - FGV, referente a dois meses anteriores ao mês em que for devido o reajustamento e a dois meses anteriores ao mês da apresentação da proposta da CONTRATADA, respectivamente;

4.2 – O reajustamento será calculado pela PETROBRAS e constará de forma expressa do Relatório de Medição (RM) ou documento equivalente, para fins de cobrança.

4.3 – Havendo atraso na divulgação dos índices, serão utilizados provisoriamente os fatores de reajustamento calculado(s) até o mês anterior.

4.3.1 – O pagamento de eventual complemento de reajuste, em caso de indisponibilidade de índices por ocasião da emissão do RM, será efetuado juntamente com o pagamento do principal, desde que a CONTRATADA tenha apresentado a documentação contábil em até 2 (dois) dias úteis antes da data de emissão do Relatório Complementar.

4.4 – O fator final de reajustamento deverá ser aplicado com 4 (quatro) casas decimais, sem arredondamento.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 – Manter, durante a execução deste Contrato:

PÚBLICA

(i) as condições de habilitação e da proposta, exigidas quando da contratação, e

(ii) a regularidade perante a Justiça do Trabalho e a Seguridade Social.

5.1.1 - Cumprir as normas administrativas em vigor da PETROBRAS informadas pela Fiscalização.

5.1.2 - Cumprir os preceitos legais e as decisões das autoridades constituídas, incluindo obtenção e manutenção de licenças, autorizações, certidões e/ou outros instrumentos previstos na legislação, necessários à execução dos serviços.

5.1.3 - Apresentar à Fiscalização cópia do Registro na Junta Comercial ou no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, quando houver modificação na composição societária da Contratada.

5.2 – Executar os serviços, de acordo com os prazos e condições estabelecidos neste Contrato e seus anexos.

5.3 - Atender à Fiscalização, suas observações e exigências, bem como fornecendo informações ou documentos solicitados e, se necessário, acesso às suas instalações.

5.4 – Designar preposto para responder pela execução dos serviços.

5.5 - Caso para execução do Contrato seja necessário transporte de bens ou materiais associados ao serviço contratado, a CONTRATADA deverá fazê-lo, observando as normas da ANTT e a legislação aplicável.

5.6 – Reparar, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, às suas expensas e nos prazos estipulados pela Fiscalização, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados, mesmo se já registrado em RM.

5.6.1 – Caso necessária a remoção de bens ou materiais, a CONTRATADA deverá fazê-la no mesmo local em que foram disponibilizados à PETROBRAS.

5.6.2 - Deixando a CONTRATADA de atender ao item 5.6, a PETROBRAS poderá contratar terceiro para executar o serviço às expensas da Contratada.

5.7 - Garantir os serviços, independentemente do término do Contrato, pelo prazo previsto na lei.

5.8 – Responsabilizar-se exclusivamente pela supervisão, direção técnica e administrativa e pela mão-de-obra, necessárias à execução dos serviços contratados, responsabilizando-se, ainda, pelos subcontratados.

PÚBLICA

5.9 – Apresentar à Fiscalização relação nominal de todos os profissionais a seu serviço que executarão o Contrato, bem como comunicar, por escrito, qualquer alteração ocorrida nessa relação.

5.9.1 - A relação deve conter o nome completo do empregado, cargo ou função, horário de trabalho (se for o caso), números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

5.10 – Providenciar, sem ônus para a PETROBRAS, o afastamento imediato de qualquer profissional a seu serviço cuja conduta, no local da prestação dos serviços, seja, a critério da PETROBRAS, incompatível com o ambiente de trabalho ou com os serviços prestados.

5.11 – Apresentar mensalmente a documentação comprobatória do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, relativos a seus empregados indicados na forma do item 5.9, sem prejuízo do previsto no item 5.13 abaixo.

5.11.1 – A comprovação de que trata o item 5.11 deverá incluir as seguintes informações:

a) resumo geral do pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário, no que for cabível;
b) concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
c) depósitos do FGTS e extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, quando solicitado pela PETROBRAS;
d) pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data de envio das informações; e
e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

5.11.1.1 – Será exigida a comprovação de que trata o item 5.11 nos meses em que ocorrerem a execução dos serviços.

5.11.2 – A ausência de comprovação ou a comprovação inadequada autoriza a PETROBRAS a reter do RM o valor não comprovado e aplicar multa contratual.

5.11.3 - Na hipótese do item anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a PETROBRAS poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA.

5.12 – Cumprir suas obrigações decorrentes de Lei, Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelos empregados vinculados à execução do Contrato, comprovando tal cumprimento sempre que solicitado pela PETROBRAS.

5.12.1 – O disposto no item acima não se aplica a obrigações que tratem de:

PÚBLICA

a) pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou nos resultados da CONTRATADA;

b) matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários; e

c) preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.]

5.13 – Fornecer à PETROBRAS, até o quinto dia útil posterior à data legalmente estipulada para os recolhimentos previdenciários, sob pena de multa contratual e retenção do RM em valor equivalente aos recolhimentos não comprovados:

a) Cópia da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social completa e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente.

b) Cópia do DARF quitado com a composição do documento de arrecadação gerado por meio do sistema DCTFWeb e, no de caso pagamento feito pela internet, também o respectivo comprovante de pagamento.

5.13.1 – Não será necessária a apresentação dos documentos mencionados nas alíneas “a” e “b” do item 5.13 quando da emissão do RM do primeiro evento de pagamento, se não transcorrido o prazo de competência para recolhimento das verbas devidas à Receita Federal do Brasil (RFB), devendo ser entregues os documentos na medição seguinte.

5.13.2 – Para a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA deverá apresentar à PETROBRAS, em até 60 (sessenta) dias corridos contados do encerramento do Contrato, os documentos mencionados nas alíneas “a” e “b” do item 5.13 referentes ao último mês de medição, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

5.14 – Apresentar, antes da emissão do RM referente à última medição, os comprovantes de pagamento das verbas rescisórias dos empregados dispensados e/ou uma declaração formal da continuidade dos contratos de trabalhos remanescentes.

5.14.1 - Não havendo quitação das obrigações no prazo de quinze dias, a PETROBRAS poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

5.15 – Arcar com todos os custos e despesas relativos aos processos administrativos, judiciais e arbitrais, que venham a ser ajuizadas em face da PETROBRAS, resguardando os interesses da PETROBRAS, inclusive por meio das garantias necessárias a sua desoneração.

5.15.1 – A CONTRATADA deverá restituir o valor que for imputado à PETROBRAS em condenação, a título de obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e dos depósitos de FGTS referentes aos empregados da CONTRATADA acrescido

PÚBLICA

de todos os acessórios, tais como despesas processuais, honorários advocatícios, despesas extrajudiciais, correção monetária e juros.

5.16 – Emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT nas condições e prazos legais, comprovando sua emissão regular sempre que solicitado pela PETROBRAS e comunicando imediatamente à PETROBRAS a ocorrência de acidente de trabalho com os profissionais a seu serviço que laborem nas instalações da PETROBRAS.

5.17 - Declarar por escrito, sempre que solicitado pela PETROBRAS, que cumpriu ou vem cumprindo a exigência de não utilizar mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República, nem em condição análoga à de escravo, em nenhuma das atividades relacionadas ao Contrato, conforme previsto no Guia de Conduta Ética para Fornecedores.

5.18 – A CONTRATADA não poderá, sob pena de multa e/ou rescisão do Contrato:

a) manter, durante sua execução, administrador ou sócio com poder de direção que seja Familiar de Empregado da PETROBRAS, ou
b) utilizar, na execução dos serviços, profissional que seja Familiar de Empregado da PETROBRAS.

5.18.1 – Para os fins do item 5.20, considera-se:

a) Familiar - cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;
b) Empregado da PETROBRAS: empregado(a) detentor(a) de função de confiança (i) que autorizou a contratação; (ii) que assinou o Contrato; (iii) responsável pela demanda; (iv) responsável pela contratação; (v) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela demanda; (vi) hierarquicamente imediatamente superior ao responsável pela contratação.

5.19 – Disponibilizar os materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução de todos os serviços, conforme definido no Anexo nº 1 deste Contrato.

5.20 – Retirar, às suas expensas, os Materiais, após o término do serviço ou Contrato, ou aqueles que tenham sido recusados, no prazo fixado pela Fiscalização. Após esse prazo, a PETROBRAS poderá promover sua destinação a terceiros e debitará as respectivas despesas à CONTRATADA.

5.21 – Responsabilizar-se pela correta utilização, e conservação dos Materiais, veículos e instalações disponibilizados pela PETROBRAS bem como ressarcir por extravios ou danos.

5.22 – Manter os profissionais que atuem a seu serviço nas instalações da PETROBRAS identificados pelo nome ou logotipo da CONTRATADA por meio da utilização de crachá de identificação fornecido pela PETROBRAS.

PÚBLICA

5.23 – A CONTRATADA deverá informar à PETROBRAS, imediatamente, a ocorrência de sinistros ou eventos danosos ao meio ambiente, a terceiros ou a seus empregados, na execução do objeto deste Contrato e que repercutam na imagem da PETROBRAS.

5.23.1 – Qualquer comunicado deverá ser apresentado à PETROBRAS antes de sua publicação e, caso haja menção à Petrobras, terá sua divulgação condicionada à sua prévia anuência.

5.24 – Cumprir todas as normas relativas à Segurança da Informação da PETROBRAS, disponíveis no endereço www.petronect.com.br, para usuários cadastrados com chave e senha.

5.25 – Comunicar imediatamente à PETROBRAS e mantê-la informada do tratamento de possíveis descumprimentos de norma relativa à Segurança da Informação da PETROBRAS.

5.26 – Não fazer uso do nome PETROBRAS, da marca PETROBRAS ou o nome ou marca de quaisquer outros integrantes de consórcio operado pela PETROBRAS, salvo quando expressamente autorizado, por escrito, pela PETROBRAS.

## CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

6.1 – Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços prestados, medidos e faturados.

6.2 – Fornecer especificações, instruções, materiais e equipamentos de sua responsabilidade, incluindo o transporte, quando cabível, bem como disponibilizar a área necessária e utilidades para a execução dos serviços, quando for o caso, e indicar as localizações necessárias para a execução dos serviços, consoante o Anexo de Especificação de Serviços.

6.2.1 – Obter as licenças de sua responsabilidade necessárias à execução dos serviços contratados.

6.3 – Emitir as autorizações necessárias para a execução do Contrato.

6.4 – Realizar a medição dos serviços executados e emitir o RM, conforme estipulado na Cláusula de Medição, Faturamento e Forma de Pagamento.

6.5 – Informar à CONTRATADA, por escrito, sobre:

a) vícios, defeitos e/ou irregularidades verificados na execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção;
b) alterações de horários e rotinas de trabalho que impactem a execução do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – SIGILO

7.1 – Para fins desta Cláusula serão utilizadas as seguintes definições:

a) Empresas Afiliadas: em relação às Partes, qualquer empresa, parceira ou outra entidade de negócios que direta ou indiretamente controle, seja controlada ou esteja sob controle comum por uma das Partes deste Contrato, tanto (1) por propriedade direta ou indireta de mais de 50% (cinquenta por cento) das ações com direito a voto da entidade, ou (2) por possuir direta ou indiretamente o direito de designar mais de 50% (cinquenta por cento) de seus administradores, ou no caso de qualquer outra entidade que não seja uma corporação, pessoas que exerçam autoridade semelhante;

b) Informações Confidenciais: todas as informações ou dados armazenados a que a CONTRATADA tenha acesso, sejam transmitidos [oralmente], por escrito ou eletronicamente, em razão da execução deste Contrato, independentemente de expressa menção a sua confidencialidade;

c) Parte Divulgadora: a Parte titular das Informações Confidenciais;

d) Parte Receptora: a Parte que recebe as Informações Confidenciais de titularidade da Parte Divulgadora.

7.2 – A Parte Receptora se obriga, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a manter sob sigilo todas as Informações Confidenciais.

7.2.1 – O prazo previsto no item 7.2 não se aplica às informações e aos dados relativos ao segredo de negócio (*know how, trade secret*), à estratégia comercial e a tudo que represente diferencial competitivo para a PETROBRAS, que deverão ser mantidos sob sigilo, pela CONTRATADA, por prazo indeterminado, salvo autorização expressa da PETROBRAS.

7.2.2 – A Parte Receptora, para fins de sigilo, se obriga por seus administradores, empregados, prepostos a qualquer título, sucessores e comissários.

7.3 – Quaisquer informações obtidas pela CONTRATADA durante a execução contratual, nas dependências da PETROBRAS ou dela originárias, que não tenham relação direta com o objeto deste Contrato, devem ser mantidas em sigilo nos termos e prazos desta Cláusula.

7.3.1 – A Parte Receptora se compromete a:

a) usar as Informações Confidenciais apenas para os fins previstos neste Contrato e em seus anexos;

b) não revelar as Informações Confidenciais, quer direta, quer indiretamente, a terceiros;

c) não utilizar as Informações Confidenciais no atendimento de necessidades de terceiros e concorrentes através de contratos ou qualquer forma de associação;

PÚBLICA

d) não utilizar as Informações Confidenciais como argumento, razão ou fundamento de pleito apresentado perante o Judiciário ou Tribunal Arbitral, quer o pleito esteja ou não relacionado ao Contrato, exceto se presente alguma das hipóteses de exceção de que trata o item 7.5; e

e) ao final do uso para o qual as Informações Confidenciais se prestam, destruir todas as cópias, versões e vias que estejam em seu poder ou de terceiros a seu mando, independentemente do suporte no qual se encontrem.

7.4 – A divulgação ou facilitação que sejam divulgadas Informações Confidenciais dará ensejo à aplicação das penalidades previstas neste Contrato e à adoção das medidas judiciais cabíveis por força da Lei nº 9.279/96 e demais leis aplicáveis.

7.5 – A divulgação de Informações Confidenciais não viola a obrigação de sigilo quando:

a) forem legalmente do conhecimento e/ou estiverem sob a posse legítima da Parte Receptora antes de terem sido divulgadas pela Parte Divulgadora e desde que não estejam sob sigilo em razão de lei ou de outro contrato;

b) forem de conhecimento público, desde que nenhuma das Partes tenha concorrido para isso, seja por ação ou omissão, e que não tenha violado o disposto no Contrato;

c) tiverem sido legal e comprovadamente reveladas à Parte Receptora por terceiros não sujeitos a dever legal ou contratual de mantê-las sob sigilo;

d) realizada para atender a determinação judicial, arbitral, administrativa ou legal aplicáveis ao caso, incluindo ato normativo exarado por órgão fiscalizador de valores mobiliários com autoridade sobre a Parte instada a divulgar as informações ou sobre qualquer de suas Empresas Afiliadas;

e) a Parte Receptora possuir prévia e expressa anuência, por escrito, da Parte Divulgadora, quanto à liberação da obrigação de sigilo.

7.5.1 – Nos casos descritos no item (d), a Parte Receptora deverá notificar a Parte Divulgadora em até 24 (vinte e quatro) horas após revelar as Informações Confidenciais e, ainda, requerer segredo no trato judicial e/ou administrativo delas.

7.6 – Toda divulgação sobre qualquer informação ou dado relacionado a este Contrato dependerá de prévia autorização da PETROBRAS, ressalvada a mera notícia de sua existência.

## CLÁUSULA OITAVA – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1 – Nos tratamentos de dados pessoais realizados para a execução deste Contrato, as Partes observarão as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18) – LGPD e de outras legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis, além das obrigações dispostas abaixo.

8.1.1 – Para a execução deste Contrato, a PETROBRAS tratará dados pessoais de saúde, de identificação, de contato e de localização das seguintes categorias de titulares: usuários e público de interesse, conforme detalhado no item 4 – Termos de Definições do Anexo nº 1 – Especificação Técnica.

8.1.2 – Para a execução deste Contrato, a CONTRATADA tratará dados pessoais de saúde, de identificação, de contato e de localização das seguintes categorias de titulares: usuários e público de interesse, conforme detalhado no item 4 – Termos de Definições do Anexo nº 1 – Especificação Técnica.

8.1.3 – A CONTRATADA informará seus empregados, caso os seus dados pessoais sejam tratados no âmbito deste Contrato, sobre:

a) o fato de que seus dados pessoais serão tratados no âmbito deste Contrato;
b) se os seus dados pessoais serão compartilhados com a PETROBRAS;
c) a possibilidade de o titular dos dados obter mais informações a respeito do tratamento dos seus dados pessoais realizados pela PETROBRAS e exercer os seus direitos por meio de acesso ao seguinte endereço: https://petrobras.com.br/pt/privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais/?q=protecao-de-dados-pessoais.

8.2 – Os tratamentos dos dados pessoais realizados pelas PARTES observarão finalidades legítimas, explícitas e específicas, estritamente relacionadas com a execução do objeto previsto na Cláusula de Objeto.

8.3 – As PARTES declaram que possuem programa de governança em proteção de dados pessoais e privacidade em conformidade com a LGPD e plano de emergência eficaz para o tratamento de incidentes de segurança da informação envolvendo dados pessoais.

8.4 – As PARTES deverão adotar as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou de qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, observando-se os padrões definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade aplicáveis, sem prejuízo das obrigações relacionadas à segurança da informação e ao dever de sigilo aplicáveis às PARTES em decorrência deste Contrato.

8.5 – As PARTES são responsáveis pelo uso indevido que os profissionais a seu serviço fizerem dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por elas empregados para o tratamento dos dados pessoais.

8.6 – As PARTES deverão registrar as operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, conforme exigido pelo artigo 37 da LGPD. O registro deve identificar e categorizar cada espécie de dado pessoal tratado, bem como, se for o caso, o item 8.8.7, observando os padrões definidos pela ANPD quando aplicáveis.

8.7 – Toda transferência internacional de dados realizada pelas PARTES deverá atender ao disposto no Capítulo V (DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS) da LGPD.

8.8 – Nos tratamentos de dados pessoais em que uma das PARTES atuar como operadora da outra PARTE, serão observadas as disposições deste item, além dos itens 8.1 a 8.7.

8.8.1 – A PARTE controladora é inteiramente responsável pelas decisões referentes ao tratamento de dados pessoais realizados pela PARTE operadora, bem como pela definição da base legal adequada, devendo instruir por escrito a PARTE operadora acerca do tratamento, em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade em vigor, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18) – LGPD.

8.8.2 – A PARTE operadora observará as instruções e os limites estabelecidos pela PARTE controladora para o tratamento dos dados pessoais. Caso a PARTE operadora considere que o tratamento de dados pessoais com base nas instruções dadas pela PARTE controladora viola a LGPD, bem como quaisquer legislações de proteção de dados pessoais e privacidade aplicáveis, deverá comunicar imediatamente à PARTE controladora.

8.8.3 – A PARTE operadora deverá incluir, em eventual contrato com subcontratada, cláusulas por meio das quais a subcontratada se comprometa a cumprir as obrigações previstas nesta Cláusula de Proteção de Dados Pessoais, bem como a colaborar para o integral cumprimento das demais obrigações assumidas pela PARTE operadora. A PARTE operadora informará à PARTE controladora sobre quais tratamentos de dados pessoais serão realizados por cada subcontratada e sobre quaisquer alterações posteriores nessa relação.

8.8.3.1 - A PARTE controladora poderá se opor à subcontratação de empresa que considere em desconformidade com a LGPD, sem prejuízo da responsabilidade da PARTE operadora por suas subcontratadas.

8.8.4 – A PARTE operadora somente poderá compartilhar, conceder acesso ou realizar qualquer outro tratamento de dados pessoais por empregados ou prestadores de serviços que tenham necessidade de realizar o tratamento de tais dados para as finalidades estritamente necessárias à execução do Contrato.

8.8.4.1 - Este item não se aplica caso a PARTE operadora compartilhe dados pessoais relacionados à execução deste Contrato com base em instruções explícitas, por escrito, da PARTE controladora, ou para o cumprimento de ordem de autoridade judicial e/ou administrativa. Nesse caso, a PARTE operadora deverá informar o compartilhamento à PARTE controladora em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem da autoridade judicial e/ou administrativa. Nas hipóteses legais de sigilo, em que o tratamento sigiloso tenha sido expressamente exigido pela autoridade judicial e/ou administrativa, a PARTE operadora estará dispensada da comunicação à PARTE controladora.

PÚBLICA

8.8.5 – A PARTE operadora deverá permitir e adotar meios para que a PARTE controladora verifique a conformidade das práticas adotadas para proteção de dados pessoais e cooperar caso seja necessário elaborar o relatório de impacto de proteção de dados pessoais ou de apuração de incidentes de segurança.

8.8.6 – A PARTE operadora informará à PARTE controladora, por escrito, no prazo de até 1 (um) dia útil, o recebimento de qualquer solicitação relacionada ao tratamento de dados pessoais no âmbito deste Contrato. A PARTE controladora será a responsável por atender diretamente às solicitações dos titulares e a PARTE operadora auxiliará a PARTE controladora, caso necessário.

8.8.7 – O registro dos tratamentos de dados pessoais mencionado no item 8.6, deve conter as seguintes informações:

a) identificação deste Contrato, do controlador e do contato do encarregado, tanto da PARTE controladora quanto da PARTE operadora, se aplicável;
b) descrição do tipo de tratamento realizado pela PARTE operadora (se coleta, produção, recepção, transferência etc.) e da categoria dos titulares e dos dados pessoais;
c) na hipótese de o tratamento envolver transferência(s) internacional(ais) de dados, identificação dos países ou organizações internacionais envolvidos no referido tratamento, bem como o(s) respectivo(s) mecanismo(s) de transferência, na forma do artigo 33 da LGPD;
d) medidas de segurança adotadas pela PARTE operadora para a proteção dos dados pessoais.

8.8.8 – Quaisquer incidentes de segurança, incluídos, mas não limitados aos ataques por hackers e/ou invasões de qualquer natureza e/ou vulnerabilidades técnicas que exponham ou tenham o potencial de expor dados pessoais tratados em decorrência deste Contrato, deverão ser imediatamente comunicados por escrito pela PARTE operadora à PARTE controladora, mesmo que se trate de meros indícios. A PARTE operadora deverá guardar todos os registros (inclusive *logs*, metadados e outras evidências dos incidentes), informar as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, bem como prestar toda a colaboração e fornecer toda a documentação necessária a qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

8.8.9 – A PARTE operadora deverá cessar o tratamento de dados pessoais realizado com base neste Contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término contratual e, a critério exclusivo da PARTE controladora, apagar, destruir ou devolver os dados pessoais que tiver obtido.

8.8.9.1 - Este item não se aplica aos casos em que a LGPD autoriza a PARTE operadora a continuar tratando os dados pessoais, hipótese em que atuará como controladora independente e será inteira e exclusivamente responsável pelos tratamentos que realizar.

PÚBLICA

8.8.10 – O descumprimento do disposto nesta Cláusula sujeita a PARTE operadora às consequências legais e contratuais aplicáveis.

8.9 – Nos tratamentos de dados pessoais em que as PARTES atuarem como controladoras independentes ou conjuntas, serão observadas as disposições deste item, além dos itens 8.1 a 8.7.

8.9.1 – Cada PARTE se compromete a informar a outra, em prazo razoável, sobre qualquer compartilhamento de dados pessoais com terceiros, nos casos em que os dados pessoais foram obtidos com a outra PARTE.

8.9.2 – A PARTE infratora será inteira e exclusivamente responsável por violação à legislação de proteção de dados pessoais e privacidade decorrente dos tratamentos que realizar, diretamente ou por intermédio de outrem, com ou sem a participação da outra PARTE, devendo ressarcir eventual condenação solidária imposta à PARTE inocente.

8.9.3 – Caso ambas as PARTES tenham contribuído para a violação da legislação de proteção de dados e privacidade, cada uma responderá, proporcionalmente, na medida da sua culpabilidade.

8.9.4 – Cada PARTE se compromete a atender às solicitações dos titulares de dados pessoais a ela direcionadas, em conformidade com a LGPD, e a cooperar com a outra PARTE nas hipóteses de necessidade de realização do relatório de impacto de proteção de dados pessoais, de apuração de incidentes de segurança ou de atendimento a demandas dos titulares de dados pessoais ou da ANPD.

## CLÁUSULA NONA – CONFORMIDADE

9.1 – Para os efeitos desta Cláusula, “Grupo” significa, em relação às PARTES, suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, suas sucessoras, cessionárias, seus administradores, prepostos, empregados, representantes e agentes, incluindo subcontratados, bem como, caso a CONTRATADA seja um consórcio, os membros do Grupo de cada uma das empresas que o constitui.

9.2 – A CONTRATADA, com relação à negociação, atividades, operações, serviços e trabalhos referentes a este Contrato, declara, garante e se compromete que ela própria e os membros do seu Grupo:

i) não realizaram, ofereceram, prometeram ou autorizaram qualquer pagamento, presente, entretenimento ou qualquer outra vantagem, seja direta ou indiretamente, a qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada, ou qualquer outro indivíduo ou entidade, em violação às leis aplicáveis, incluindo, mas não limitado, à Lei nº 2.846/13, Código Penal Brasileiro, *United Kingdom Bribery Act* 2010 ou ao *United States Foreign Corrupt Practices Act* de 1977 (“Leis Anticorrupção”);

ii) cumprirão as Leis Anticorrupção; e

iii) cumpriram e cumprirão as normas aplicáveis referentes a lavagem de dinheiro, incluindo, porém não se limitando, a Lei nº 9.613/98.

9.3 – A CONTRATADA reconhece que, além das resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de observância obrigatória por força da Lei nº 13.810/2019, a PETROBRAS deve cumprir as leis, regulações, proibições, ordens e medidas restritivas implementadas pelos Estados Unidos da América, União Europeia e Reino Unido, incluindo suas instituições e agências governamentais, que estabeleçam sanções econômicas ou controles de importação ou exportação voltados a proibir ou restringir negócios com indivíduos, entidades, governos, países ou territórios ("Sanções").

9.3.1 – A CONTRATADA declara e garante que ela, suas controladoras diretas e indiretas, subcontratadas e profissionais engajados na execução deste Contrato não estão sujeitas a Sanções e não constam em lista de Sanções; e não são ou serão nacionais de ou residentes em países sujeitos a Sanções.

9.3.2 - Este Contrato não deverá ser interpretado ou aplicado de forma a impor à PETROBRAS que faça ou deixe de fazer algo quando isso torná-la exposta ao risco de inobservância de Sanções.

9.3.3 - Nas atividades, operações, serviços e trabalhos relacionados a este Contrato, a CONTRATADA e os membros do seu Grupo deverão observar as restrições aplicáveis decorrentes das Sanções, bem como abster-se de praticar ou interromper a prática de qualquer ação que exponha a PETROBRAS ao risco de inobservância de Sanções.

9.4 – A CONTRATADA se obriga a notificar imediatamente a PETROBRAS de qualquer investigação ou procedimento iniciado por uma autoridade governamental relacionado a fatos ou alegações que possam caracterizar descumprimento desta Cláusula e envidará todos os esforços para manter a PETROBRAS informada quanto ao progresso e ao caráter de tais procedimentos, devendo fornecer as informações solicitadas pela PETROBRAS.

9.5 – A CONTRATADA declara e garante que possui controles internos, políticas e procedimentos adequados em vigor e em relação à ética e conduta nos negócios e às Leis Anticorrupção. A existência de tais controles, políticas e procedimentos poderá ser verificada pela PETROBRAS.

9.6 – Em suporte ao cumprimento desta Cláusula, a CONTRATADA deverá:

i) prestar, de forma célere e detalhada, com o devido suporte documental, informações que venham a ser requeridas pela PETROBRAS;

ii) cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação conduzida pela PETROBRAS sobre fatos ou alegações que possam caracterizar não conformidades;

iii) elaborar seus livros, registros e relatórios de acordo com as leis e normas contábeis aplicáveis, mantendo-os pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos após o encerramento deste Contrato;

PÚBLICA

iv) dar acesso a PETROBRAS, após comunicação por escrito com, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis de antecedência, aos documentos e informações necessários e fornecer acesso à PETROBRAS para entrevistar os sócios, administradores e funcionários da CONTRATADA, para fins de verificação da conformidade da CONTRATADA com os itens 9.2 e 9.3, por até 10 (dez) anos contados da assinatura deste Contrato; e

v) providenciar, sempre que solicitado pela PETROBRAS, declaração de conformidade nos termos do modelo anexo.

9.7 – Na hipótese de haver subcontratação de parcela do objeto contratual, a CONTRATADA deverá incluir no respectivo instrumento cláusulas por meio das quais sua subcontratada se comprometa a cumprir as obrigações previstas nos itens 9.2, 9.3, 9.5 e 9.6(iii), bem como a colaborar para o integral cumprimento das demais obrigações assumidas pela CONTRATADA nesta Cláusula.

9.8 – A CONTRATADA reportará, por escrito, para o endereço eletrônico https://www.contatoseguro.com.br/petrobras, qualquer solicitação, explícita ou implícita, de vantagem pessoal feita por membro do Grupo da PETROBRAS para a CONTRATADA ou qualquer membro do seu Grupo.

9.9 - O descumprimento, pela CONTRATADA ou pelos membros do seu Grupo, das previsões desta Cláusula Nona configura irregularidade grave, estando a CONTRATADA sujeita às consequências legais e contratuais aplicáveis, em especial, das Cláusulas de Multas Contratuais, Sanções Administrativas e Encerramento.

## CLÁUSULA DÉCIMA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES

10.1 - Para fins desta cláusula, aplicam-se as seguintes definições:

i) Danos Diretos: prejuízos causados diretamente pela ação ou omissão da parte infratora;

ii) Danos Indiretos: prejuízo verificado como consequência posterior do Dano Direto, sem relação direta e imediata com a conduta geradora do evento danoso;

iii) Dolo: ação ou omissão com a intenção de causar dano a pessoas, propriedade ou ao meio ambiente;

iv) Valor Contratual Reajustado: valor inicial do Contrato acrescido de seus reajustes e aditivos, incluindo eventual prorrogação.

10.2 - A responsabilidade das Partes por Danos Diretos será limitada a 10% (dez por cento) do Valor Contratual Reajustado, inclusive quando for decorrente de Poluição Acidental na execução do Contrato.

10.3 - A limitação de valor do item 10.2 não será aplicável quanto a responsabilidade das Partes for decorrente de:

i) violação da legislação ambiental (descumprimento de qualquer lei, norma, regulamento, licença, autorização, ordem de autoridade competente aplicáveis ou necessárias à execução do Contrato), emanada de agências reguladoras, fiscal, trabalhista, previdenciária, anticorrupção e de proteção de dados pessoais, incluindo o pagamento de tributos, sanções ou penalidades aplicadas por autoridade governamental, desde que haja nexo de causalidade com o dano;

ii) descumprimento das obrigações legais e contratuais de conformidade, sigilo e da violação de direitos de propriedade intelectual da outra Parte e terceiros;

iii) Dolo de qualquer das Partes;

10.4 – Os limites de responsabilidade previstos nessa Cláusula não se aplicam aos seguintes casos:

a) obrigação de reparar, corrigir, reconstruir ou substituir vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução do Contrato ou de materiais empregados, que será limitada ao Valor Contratual Reajustado;

b) multas previstas neste Contrato, que se submetem aos limites estabelecidos nas respectivas cláusulas;

c) execução do remanescente do objeto contratual na hipótese de rescisão do Contrato motivada pela CONTRATADA, que será limitada a 100% do Valor Contratual Reajustado.

10.5 - A CONTRATADA se obriga a indenizar terceiros pelos danos que tenha causado, limitado ao menor valor dentre os abaixo:

a) 10% (dez por cento) do Valor Contratual Reajustado; ou

b) US$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), convertidos para Reais (R$) pela PTAX de venda do Dólar dos Estados Unidos da América em moeda nacional corrente, publicada pelo Banco Central do Brasil, no dia útil imediatamente anterior ao do pagamento do dano.

10.5.1 – A PETROBRAS se obriga a indenizar terceiros pelo valor que ultrapassar o limite de responsabilidade da CONTRATADA.

10.5.2 – O limite previsto no item 10.5 não se aplica à responsabilidade da CONTRATADA por danos a terceiros decorrentes de Poluição.

10.6 - As Partes terão assegurado o direito de regresso quanto aos valores pagos a terceiros em virtude de condenação judicial transitada em julgado, acrescido dos acessórios, tais como despesas judiciais e honorários advocatícios, quando a condenação for fundada em obrigação contratual que cabia à outra parte, observado o limite de responsabilidade da CONTRATADA previsto no item 10.5.

10.7 - Nenhuma das Partes será responsável por Danos Indiretos sofridos pela outra Parte, exceto quando tiverem sido causados pelo descumprimento das

PÚBLICA

obrigações contratuais de sigilo, caso em que estarão limitados a 100% do Valor Contratual Reajustado.

10.8 - Nenhuma das Partes será responsável por lucros cessantes sofridos pela outra Parte, exceto quando tiverem sido causados:

a) pelo descumprimento das obrigações contratuais de Conformidade;
b) pela violação dos direitos de propriedade intelectual da outra Parte e terceiros, limitado a 100% do Valor Contratual Reajustado;
c) pelo descumprimento das obrigações contratuais de sigilo, limitado a 100% do Valor Contratual Reajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SEGUROS

11.1 – Os seguros considerados como obrigatórios pela legislação aplicável e que se façam necessários para a regular prestação de serviços objeto deste CONTRATO deverão ser contratados, de forma integral e exclusiva, pela CONTRATADA, que arcará com todos os custos relativos ao valor de seus prêmios, franquias, despesas e ônus decorrentes de eventuais exigências legais e recomendações das seguradoras e resseguradoras.

11.2 – A CONTRATADA não poderá se eximir de cumprir quaisquer obrigações do CONTRATO em razão da falha em contratar ou manter qualquer seguro, limite de seguro ou cobertura securitária dele exigidos neste CONTRATO ou por força da legislação aplicável.

11.3 – Os seguros, limites e coberturas exigidos da CONTRATADA deverão ser mantidos em vigor durante o período de execução do CONTRATO de modo que não haja lacunas de coberturas securitárias.

11.4 - As apólices de seguros aplicáveis à execução do CONTRATO deverão, quando permitido pelas leis aplicáveis, conter cláusulas de renúncia ou desistência de direito de regresso por parte da(s) seguradora(s) da CONTRATADA, incluindo direitos de sub-rogação, em face da PETROBRAS.

11.5 - A CONTRATADA, de acordo das leis aplicáveis, incluirá a PETROBRAS como segurado adicional ou cossegurado em suas apólices de seguros aplicáveis à execução deste CONTRATO, observada a Cláusula de Responsabilidade das Partes.

11.6 – A CONTRATADA deverá garantir que os seguros especificados em eventuais subcontratos sejam consistentes com os requisitos contidos na Cláusula de Seguros. Os subcontratados não são exigidos de contratar seguros que dupliquem aqueles que a CONTRATADA já tiver contratado, mas poderão contratar seguros sobre riscos excedentes aos já existentes.

11.7 - A CONTRATADA, quando solicitada, deverá fornecer:

PÚBLICA

i) prova de contratação e manutenção de seguros;

ii) informações relativas ao acionamento do seu seguro e recebimento da indenização paga pela seguradora à CONTRATADA em decorrência de sinistros ocorridos no âmbito do CONTRATO.

11.7.1 - A aceitação pela PETROBRAS de qualquer prova de contratação e manutenção de seguros não liberará a CONTRATADA de quaisquer obrigações ou responsabilidades previstas na lei ou no CONTRATO.

11.8 - A CONTRATADA deverá notificar a PETROBRAS no caso de cancelamento ou alteração que possa vir a comprometer os seguros, limites ou coberturas securitárias originalmente contratados de seguro aplicável à execução do CONTRATO, dentro de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação da seguradora para esse efeito.

11.9 – Sem prejuízo da contratação dos seguros de natureza facultativa requisitados pela PETROBRAS na forma do item 11.2, A CONTRATADA poderá optar por efetuar outros seguros ou contratar limites e coberturas excedentes àquelas já contratadas se assim entender aplicáveis, suportando todas as despesas.

11.10 - Os seguros contratados pela CONTRATADA não substituem as garantias previstas no art. 70 da Lei nº 13.303/16, podendo estas serem exigidas pela PETROBRAS quando previstas no CONTRATO.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MEDIÇÃO, FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

12.1 – A PETROBRAS procederá à medição dos serviços executados de acordo com os eventos previstos no Anexo nº 2 – Planilha de Preços.

12.1.1 - O RM contendo o resultado será enviado à CONTRATADA até o 3º (terceiro) dia útil seguinte ao da medição. Caso o 7º (sétimo) dia após a medição do evento seja igual ou superior ao dia 25 do mês corrente, a PETROBRAS deverá entregar à CONTRATADA o RM no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da medição do evento.

12.1.2 – Os serviços registrados no RM são considerados aceitos, provisoriamente, para fins de faturamento pela CONTRATADA. A PETROBRAS poderá rejeitá-los posteriormente, e obrigar a CONTRATADA a refazê-los caso identifique vícios, defeitos ou incorreções, conforme previsto na Cláusula de Obrigações da Contratada.

12.1.2.1 - Ao receber o RM, independentemente do prazo para faturamento previsto no item 12.2, a CONTRATADA poderá oferecer, no prazo preclusivo de 4 (quatro) dias úteis, as impugnações que julgar necessárias para apreciação da PETROBRAS.

PÚBLICA

12.1.2.2 – Nos RM serão destacadas, pela PETROBRAS, as parcelas relativas aos valores básicos e aos complementos, se previstos neste Contrato.

12.1.3 – A falta de impugnação, pela CONTRATADA, no prazo definido, implicará o reconhecimento da exatidão do RM e/ou do Relatório Complementar (RC).

12.1.4 – A emissão do RM referente à última medição fica condicionada à apresentação, pela CONTRATADA, dos comprovantes de pagamento das verbas rescisórias dos empregados dispensados e de uma declaração formal da continuidade dos contratos de trabalhos remanescentes.

12.2 – A apresentação dos documentos de cobrança para a PETROBRAS (protocolo) deve ser realizada até o 7º (sétimo) dia após a medição do evento, ressalvado o disposto no item 12.1.1.

12.2.1 – Caso o 7º (sétimo) diá após a medição do evento seja igual ou superior ao dia 25 do mês corrente, a CONTRATADA deverá efetuar o protocolo dos documentos de cobrança indispensáveis à regularidade do pagamento até o 4º (quarto) dia do mês subsequente ao da medição do evento.

12.3 – Os documentos de cobrança deverão ser emitidos sem rasuras, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

- CNPJ da Contratada conforme estabelecimento(s) indicado(s) no Contrato;
- Indicação expressa do estabelecimento da PETROBRAS tomador dos serviços;
- Local e data de sua emissão e número do documento de cobrança;
- O número do Contrato (ICJ);
- O número do RM e período de medição;
- Valor bruto do documento de cobrança, numericamente e por extenso;
- Os itens da legislação tributária do município competente correspondente ao item da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 indicados no Anexo nº 2 – Planilha de Preços;
- Outras informações conforme exigência imposta pela legislação municipal competente.

12.3.1 – A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto ou em desconformidade com o Contrato poderá implicar em sua rejeição.

12.3.2 – Se a Contratada emitir documento fiscal em desacordo com a legislação tributária municipal e/ou com o Contrato, sem prejuízo do disposto no item 12.3.1, deverá apresentar documento substitutivo e proceder com as ações administrativas junto ao Fisco para o cancelamento do documento desconforme, nos termos da legislação.

PÚBLICA

12.3.3 - Caso advenha lançamento fiscal contra a PETROBRAS, em virtude da emissão de documento fiscal desconforme, a qualquer tempo, a CONTRATADA ressarcirá os prejuízos causados à PETROBRAS, reembolsando ou compensando os valores pagos ou depositados para garantia em processo judicial, no momento em que efetuar o pagamento ou realizar o depósito judicial, acrescido dos custos despendidos pela PETROBRAS em sua eventual defesa, em sede administrativa e/ou judicial, na forma dos itens 5.15 e 5.15.1.

12.4 – Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitido o respectivo RM.

12.5 – Os pagamentos devidos serão efetuados pela PETROBRAS, em REAIS, por meio de crédito em conta corrente, mediante qualquer meio de transferência bancária, a critério da PETROBRAS. O vencimento se dará na quinta-feira posterior ao 90º (nonagésimo) dia corrido, contado da data final da medição do evento, desde que a CONTRATADA efetue o protocolo completo dos documentos de cobrança indispensáveis à regularidade do pagamento, no local e na forma indicados pela PETROBRAS.

12.5.1 – O pagamento se dará no primeiro dia útil posterior quando a data de vencimento de qualquer evento de pagamento coincidir com feriado bancário na cidade do Rio de Janeiro – RJ.

12.6 – A alteração da sua conta corrente única cadastrada na PETROBRAS deverá ser solicitada pela CONTRATADA através de canal eletrônico disponibilizado pela PETROBRAS ou, em caso de sua indisponibilidade, de comunicação formal à PETROBRAS com 30 dias de antecedência em relação ao primeiro pagamento a ser efetuado nessa nova conta única.

12.7 – A PETROBRAS poderá deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, comunicando-lhe, por escrito, com antecedência de cinco dias úteis, as importâncias correspondentes a:

a) Todos os débitos ou desembolsos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie, depósitos para garantia em processo judicial, débitos referentes ao não pagamento da Taxa de Transação prevista no Termo de Adesão da Petronect e Usuário/Assinante, e os valores decorrentes de obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos de consectários;
b) Despesas relativas à correção de falhas;
c) Insumos de sua responsabilidade não fornecidos;
d) Utilização de materiais ou equipamentos da PETROBRAS cujo fornecimento seja obrigação da CONTRATADA;
e) Valores relativos ao cumprimento, pela PETROBRAS, de qualquer ordem de bloqueio judicial ou administrativo referente a obrigações e/ou débitos da CONTRATADA, que serão reajustados com base na taxa SELIC, considerando o período compreendido entre a data do desembolso efetuado pela PETROBRAS e a data em que ocorrer a compensação resultante da dedução;

PÚBLICA

f) Pagamentos efetuados a maior.

12.7.1 – As deduções indicadas acima poderão ter origem neste Contrato, em Edital ou em qualquer outro contrato celebrado entre as Partes.

12.8 – Caso a PETROBRAS realize deduções nos pagamentos à CONTRATADA que, posteriormente, verifiquem-se em desacordo com o determinado neste Contrato, os valores incorretamente deduzidos deverão ser devolvidos 30 dias a partir do aceite da PETROBRAS da solicitação enviada pela CONTRATADA ou após identificada a incorreção pela PETROBRAS.

12.8.1 - Os valores a serem devolvidos serão atualizados, a partir do dia da dedução realizada até o dia anterior ao do aceite pela CONTRATADA, dos valores a serem devolvidos, exclusivamente com base na Taxa SELIC ou outro índice que venha a ser adotado em sua substituição caso ocorra sua descontinuidade.

12.13 – Caso não haja a possibilidade de dedução nas formas previstas nos itens acima, a CONTRATADA devolverá eventuais pagamentos efetuados a maior pela PETROBRAS em 30 dias após notificação emitida pela PETROBRAS. Eventuais pagamentos efetuados a menor serão pagos pela PETROBRAS em 30 dias após aceite pela PETROBRAS da solicitação da CONTRATADA ou após identificada a incorreção pela PETROBRAS.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS

13.1 – Como garantia da obrigação de pagar as verbas trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, inclusive verbas rescisórias, devidas aos empregados da CONTRATADA, independentemente de outras garantias contratuais, a PETROBRAS reterá a importância correspondente a 2,38% (duzentos e trinta e oito centésimos por cento) que incidirá sobre o valor de cada medição, exclusivamente sobre os itens de serviço da Planilha de Preços, incluindo faturas de reajustamentos.

13.1.1 – Caso esta garantia não seja suficiente para cobrir todos os débitos da CONTRATADA, a PETROBRAS poderá cobrar o excedente, na forma e nos limites previstos no Contrato.

13.2 – As importâncias retidas serão reajustadas nos termos da Cláusula de Reajustamento, tendo como limite a data de encerramento dos serviços.

13.3 – Ao final do Contrato, a devolução das importâncias retidas ocorrerá na quinta-feira posterior ao 90º (nonagésimo) dia corrido, contados da apresentação de todos os comprovantes de pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, inclusive quanto às verbas rescisórias dos empregados dispensados e da declaração formal de continuidade dos contratos de trabalho remanescentes.

PÚBLICA

13.3.1 – Quando a data de vencimento coincidir com feriado bancário na cidade do Rio de Janeiro-RJ o pagamento se dará no primeiro dia útil posterior.

13.3.2 - Não haverá incidência de juros e/ou correção monetária da data prevista no item 13.2 até a efetiva devolução da garantia, na forma e condições previstas no item 13.3.

13.3.3 – Antes da devolução da retenção indicada no item 13.1, a PETROBRAS deduzirá os valores correspondentes a eventuais pagamentos realizados pela Petrobras referentes a verbas trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, inclusive quanto às verbas rescisórias de empregados da CONTRATADA, bem como multas e quaisquer outros débitos da CONTRATADA para com a PETROBRAS, ainda não descontados ou ressarcidos de alguma forma.

13.3.4 – A PETROBRAS poderá devolver parcialmente os valores retidos, caso haja desmobilização de empregados da Contratada antes do encerramento do Contrato, desde que observadas as seguintes condicionantes:

a) A desmobilização deve estar relacionada ao término de etapa do projeto, obra ou EAP do Contrato ou outro fato atribuído à PETROBRAS que justifique a interrupção da prestação de parte dos serviços;
b) Comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as verbas trabalhistas e rescisórias dos empregados dispensados;
c) Apresentação de declaração formal de continuidade dos contratos de trabalho remanescentes, se houver; e
d) Inexistência de qualquer outra pendência de obrigações trabalhistas, previdenciárias e FGTS relacionadas ao Contrato identificada pela Fiscalização.

13.3.4.1 – A devolução será limitada ao valor que represente o percentual dos empregados dispensados em relação ao total de empregados alocados ao contrato antes da desmobilização, aplicado sobre o montante retido até o mês da solicitação da contratada.

13.3.4.2 – A devolução será realizada conforme previsto na Cláusula de Forma de Pagamento.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS

14.1 – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos devidos em decorrência direta deste Contrato ou de sua execução, não cabendo qualquer reivindicação fundada em erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

14.1.1 – Não se entendem como tributos devidos em decorrência direta deste Contrato aqueles cujo ônus econômico deve ser suportado pela CONTRATADA,

PÚBLICA

tais como: IRPJ, CSLL, IOF, contribuições previdenciárias sobre folha de pagamentos, dentre outros.

14.1.2 – A CONTRATADA se compromete a reduzir o preço contratual em virtude do acréscimo indevido de valores correspondentes a tributos de qualquer natureza, de não aproveitamento de benefícios fiscais, de não realização de deduções ou de não aproveitamento de créditos autorizados por lei, com a consequente restituição ou compensação à PETROBRAS dos valores pagos à CONTRATADA, atualizados da seguinte forma:

a) O valor pago em moeda nacional será atualizado com base na Taxa SELIC, considerando o período compreendido entre o dia do pagamento à CONTRATADA e o dia anterior ao da restituição ou compensação de que trata esta Cláusula.

14.2 – A PETROBRAS, quando fonte retentora, irá descontar e recolher dos pagamentos que efetuar, nos prazos legais, os tributos a que esteja obrigada pela legislação, não tendo a CONTRATADA direito à majoração do valor a ser pago nem à revisão mencionada no item 14.3.

14.2.1 – A CONTRATADA fornecerá previamente todos os documentos necessários para a eventual redução ou eliminação da retenção a ser efetuada pela PETROBRAS, sem necessidade de notificação ou aviso prévio.

14.3 – Se após a data da apresentação da proposta ocorrer criação de novos tributos, alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, ou ainda extinção de tributos, instituição, habilitação ou enquadramento em incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou isenção ou redução de tributos, que de forma direta venham a majorar ou reduzir comprovadamente o ônus da CONTRATADA, o preço será revisto proporcionalmente à majoração ou redução ocorrida, compensando-se na primeira oportunidade a diferença decorrente das respectivas alterações.

14.3.1 – A revisão prevista no item 14.3, para majorar o preço contratual, somente ocorrerá se o aumento da carga tributária não for resultante de decisão da CONTRATADA, tais como a modificação do estabelecimento prestador dos serviços, a adesão a sistema simplificado de tributação, entre outros, ou ainda de mera circunstância econômica, como o enquadramento em nível de tributação superior em função do crescimento da receita, já previsível ou existente quando da apresentação da proposta.

14.4 – O preço contratual será imediatamente ajustado, com vistas a excluir o valor de tributo que se torne total ou parcialmente indevido compensando-se, na primeira oportunidade a diferença decorrente das respectivas alterações, nas seguintes hipóteses:

a) enquadramento em hipótese legal de dispensa de contestação, oferecimento de contrarrazões e de interposição de recursos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e de não constituição de crédito

PÚBLICA

tributário pelos Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;

b) súmula vinculante;

c) decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal pela via da Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade ou em processos com repercussão geral reconhecida; ou

d) suspensão de execução da norma pelo Senado Federal.

14.5 - A CONTRATADA fornecerá os documentos necessários para evitar o ônus decorrente da responsabilidade solidária da PETROBRAS, inclusive os relativos a empresas subcontratadas, sem necessidade de notificação ou aviso prévio, sob pena de sofrer a compensação na primeira oportunidade do valor dos tributos em relação aos quais se aplica a responsabilidade prevista na legislação.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FISCALIZAÇÃO

15.1 – A Fiscalização será exercida por preposto da PETROBRAS encarregado de verificar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, podendo solicitar informações, transmitir instruções e sustar ou recusar qualquer serviço ou parcela executada em desacordo com este Contrato ou capaz de comprometer a segurança de pessoas e bens da PETROBRAS ou de terceiros.

15.2 – As PARTES devem registrar no RO as ocorrências consideradas relevantes na ou para a execução do Contrato, responsabilizando-se pelo recebimento do RO e pela manifestação dentro do prazo acordado, não sendo aceitas alegações de não recebimento.

15.2.1 - A PETROBRAS informará à CONTRATADA, antes do início da execução dos serviços, o formato, o modelo e a periodicidade do RO.

15.3 – A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não exime a CONTRATADA da total responsabilidade pela adequada execução do Contrato.

15.4 – No curso do Contrato a PETROBRAS avaliará o desempenho da CONTRATADA em sua execução, comunicando-lhe o resultado.

15.5 – Quando atendidos os termos deste Contrato, o exercício da Fiscalização, pela PETROBRAS, não importará em abuso de direito.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - MULTAS CONTRATUAIS

16.1 - O descumprimento de obrigações da CONTRATADA ensejará a aplicação de multa, com base no direito privado, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

PÚBLICA

16.1.1 – O prazo de apresentação de defesa escrita da CONTRATADA é de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da comunicação de ocorrência do descumprimento.

16.1.2 - A multa específica para o descumprimento de determinada obrigação prevalecerá sobre as multas genéricas.

16.1.3 - Quando não for conhecida a data de início do descumprimento, a multa será aplicada a partir da data em que a Petrobras tomou conhecimento do inadimplemento.

16.1.4 – As multas contratuais possuem natureza distinta das sanções administrativas previstas na Cláusula de Sanções Administrativas e ambas podem ser aplicadas ao mesmo fato.

16.1.5 – Quando a base de cálculo da multa for o Valor Total do Contrato levará em conta o valor inicial do Contrato com o reajuste contratual, incluindo aditivos de acréscimos e supressões celebrados até a data do fato gerador da multa.

16.1.5.1 - O cálculo do Valor Total do Contrato não irá considerar o valor acrescido em razão de prorrogação de prazo, salvo previsão expressa.

16.1.6 - As multas moratórias e compensatórias são cumuláveis.

16.1.6.1- Caso as multas decorram do mesmo fato gerador, do valor da multa compensatória será deduzido o montante já pago a título de multa moratória.

16.1.7 – O valor total de multas moratórias aplicadas está limitado a 30% (trinta por cento) do Valor Total do Contrato.

16.1.8 – O valor total devido por multas moratórias e compensatórias está limitado a 100% (cem por cento) do Valor Total do Contrato, incluindo eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto no item 16.1.9.

16.1.9 – A CONTRATADA responderá por qualquer indenização superior à multa compensatória deste Contrato, na forma do parágrafo único, do art. 416, do Código Civil e da Cláusula de Responsabilidade das Partes.

16.2 – A PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA as multas moratórias abaixo.

16.2.1 – O atraso configura-se a partir do descumprimento da obrigação e não da data da notificação do descumprimento.

16.2.2 – Pelo atraso no cumprimento do prazo de mobilização: 0,02% (dois centésimos por cento), por dia, incidentes sobre o Valor Total do Contrato.

16.2.3 – Pelo atraso no cumprimento dos prazos contratuais parciais ou acordados com a Fiscalização: 0,01% (um centésimo por cento), por dia, incidentes sobre o Valor Total do Contrato.

PÚBLICA

16.2.4 – Pelo atraso no cumprimento:

a) do Item 7.3.1 do Anexo nº1 – Especificação Técnica: 0,05% (cinco centésimos por cento), por dia, incidentes sobre o valor total do item 1 do Anexo nº 2 – Planilha de Preços Unitários.
b) do Item 7.3.2 do Anexo nº1 – Especificação Técnica: 1% (um por cento), por dia, incidentes sobre o valor total do item descumprido (2,3,4 ou 5) do Anexo nº 2 – Planilha de Preços Unitários

16.2.5 – Pelo atraso no cumprimento do prazo de execução do Contrato: 0,05% (cinco centésimos por cento), por dia, incidentes sobre o Valor Total do Contrato.

16.2.6 – Pelo atraso no cumprimento dos prazos contratuais parciais ou acordados com a Fiscalização: 0,01% (um centésimo por cento), por dia, incidentes sobre o Valor Total do Contrato.

16.2.7 - Pelo descumprimento do item 5.1 (ii) e 5.8: 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da fatura do mês seguinte a ocorrência, por trabalhador em situação irregular durante a execução deste Contrato e por dia de trabalho irregular, contado da data em que a situação irregular tiver iniciado.

16.2.8 - Pelo atraso no cumprimento dos itens 5.11 e seus subitens, 5.12 e seus subitens e 5.16: 1% (um por cento) por dia de atraso e por cada documento não apresentado ou apresentado em desconformidade, incidente sobre o valor da fatura do mês do inadimplemento ou, caso não haja, da fatura do mês imediatamente anterior ao inadimplemento.

16.2.9 - Pela não comprovação ou comprovação em desconformidade das exigências contidas nos itens 5.19 e subitens deste Contrato: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por dia de descumprimento, por trabalhador estrangeiro em situação irregular submetido a este Contrato.

16.2.10 – Pelo descumprimento dos itens 5.22 ou 5.23: 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o Valor Total do Contrato, a cada ocorrência, por dia, contado da data em que se iniciou o descumprimento.

16.2.11 – Pela subcontratação ou cessão em desconformidade com o Contrato: 0,5% (cinco décimos por cento) incidentes sobre o Valor Total do Contrato, por dia de descumprimento.

16.3 – A PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA as multas compensatórias abaixo.

16.3.1 – Pelo cumprimento irregular ou não cumprimento de item do Contrato ou da Especificação de Serviços: 0,5% (cinco décimos por cento), incidentes sobre o valor total do item descumprido no Anexo nº 2 – Planilha de Preços Unitários.

PÚBLICA

16.3.2 – Pelo descumprimento de qualquer das obrigações contidas nos itens 5.24, 5.25 e seus subitens: 1% (um por cento) sobre o Valor Total do Contrato.

16.3.3 – Pela cessão ou subcontratação em desconformidade com o previsto no Contrato que tenha a Petrobras tomado ciência após o término da cessão ou da subcontratação: 1% (um por cento) do Valor Total do Contrato.

16.3.4 – Descumprimento dos itens 5.24 ou 5.25: 1% (um por cento) sobre o Valor Total do Contrato, a cada ocorrência.

16.3.5 – Pelo descumprimento da Cláusula de Sigilo: 10% (dez por cento) do Valor Total do Contrato.

16.3.6 – Por quaisquer das hipóteses que leve à rescisão do Contrato pela Petrobras, conforme Cláusula de Encerramento: 20% (vinte por cento) do saldo do Valor Total do Contrato, incluindo eventuais prorrogações, na data do inadimplemento.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 – Sem prejuízo das sanções contratuais, do disposto na Cláusula de Responsabilidade das Partes e da possibilidade de rescisão contratual, a PETROBRAS possui a prerrogativa de aplicar à CONTRATADA as seguintes Sanções Administrativas, nos termos da Lei nº 13.303/16 e do RLCP:

a) Advertência
b) Multa administrativa; e
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PETROBRAS.

17.1.1 – A sanção administrativa será aplicada após a instauração de regular procedimento administrativo, no qual são assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa.

17.1.1.1 - As sanções administrativas e as sanções contratuais possuem naturezas distintas e podem ser aplicadas conjuntamente.

17.1.2 - A PETROBRAS poderá, justificadamente e, a seu critério aplicar multa administrativa em substituição integral à pena de suspensão branda, média ou grave.
17.1.2.1 – A multa administrativa terá seu valor definido conforme as seguintes fórmulas:

Multa administrativa branda = (0,1% RB + 0,1% VC + VPA) / 3

Multa administrativa média = (0,2% RB + 0,2% VC + VPA) / 3

Multa administrativa grave = (0,4% RB + 0,4% VC + VPA) / 3

PÚBLICA

Onde:

RB = receita bruta da CONTRATADA no último ano fiscal imediatamente anterior à conduta que enseja a aplicação da multa

VC = valor do Contrato ou do instrumento convocatório (contratação)

VPA = valor do prejuízo apurado a partir da conduta da CONTRATADA (não havendo prejuízo ou impossibilidade de apuração, o VPA atribuído será igual a zero), limitado ao somatório da RB e do VC, exceto nos casos em que a sanção se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado

17.1.2.1.1 – O limite total a título de multa administrativa substitutiva da pena de suspensão será de 10% do Valor Total do Contrato.

17.1.2.1.2 – O Valor Total do Contrato inclui o valor inicial do Contrato com o reajuste contratual, os acréscimos e supressões via aditivos celebrados até a data do fato gerador da multa e sem a incidência de acréscimos proporcionais a eventual prorrogação.

17.1.2.1.3 - A substituição da sanção de suspensão pela sanção de multa administrativa será considerada efetivada quando a CONTRATADA efetuar o pagamento integral da multa administrativa. Enquanto não ocorrer o efetivo pagamento, a pena de suspensão produzirá seus efeitos desde a sua aplicação.

17.1.2.2 – O pagamento da multa administrativa poderá ser feito mediante desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela PETROBRAS.

17.1.2.2.1 – A CONTRATADA também poderá efetuar o pagamento relativo ao valor da multa administrativa na forma prevista na notificação de aplicação de sanção.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

18.1 – A CONTRATADA só poderá ceder, no todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato com autorização prévia e por escrito da PETROBRAS.

18.1.1 – A CONTRATADA será solidariamente responsável com a cessionária por todas as obrigações contratuais cedidas.

18.2 – A CONTRATADA só poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza oriundos deste Contrato, com autorização prévia e por escrito da PETROBRAS.

18.2.1 – Nos casos de cessão ou cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios junto a agentes financeiros via Programa PROGREDIR e Programa Mais Valor, deverá ser observado o previsto na Cláusula de Programas de Antecipação de Direitos Creditórios.

PÚBLICA

18.3 – Em qualquer caso, a cessão do Contrato ou dos seus créditos pela CONTRATADA não a exime de quaisquer de suas responsabilidades contratuais.

18.4 – A PETROBRAS poderá ceder o Contrato, total ou parcialmente, mediante anuência da CONTRATADA, dispensada nos casos em que a cessionária seja empresa sob controle ou com participação acionária da PETROBRAS, ou consórcio de que a PETROBRAS faça parte na condição de operadora ou não operadora.

18.5 – A CONTRATADA poderá subcontratar nos limites constantes do Anexo nº 1 – Especificação Técnica, desde que previamente autorizado, por escrito, pela PETROBRAS.

18.5.1 – O vínculo jurídico entre CONTRATADA e subcontratada não se estende à PETROBRAS, permanecendo a primeira integralmente obrigada pelo cumprimento do Contrato.

18.5.2 - A subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica apresentadas pela CONTRATADA.

18.5.3 – A CONTRATADA se compromete a fiscalizar o adimplemento, por suas subcontratadas, de obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos de FGTS, na forma do item 5.11 e seus subitens, apresentando, sempre que solicitado pela PETROBRAS, a documentação comprobatória do adimplemento de tais obrigações relativas aos empregados de suas subcontratadas alocadas à prestação de serviços objeto do Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PROGRAMAS DE ANTECIPAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS

19.1 - Estão disponibilizados na rede mundial de computadores o Programa Mais Valor e o Programa PROGREDIR, instituídos pela PETROBRAS para viabilizar a contratação, por seus fornecedores, junto a agentes financeiros participantes, de operações de antecipação de recebíveis oriundos dos contratos de fornecimento de bens e/ou serviços por meio de Operações de Antecipação de Faturas deles decorrentes (Programa Mais Valor) e/ou para Operações de Antecipação de Contratos por meio de cessão fiduciária de recebíveis (Programa PROGREDIR), na forma dos respectivos Regulamentos.

19.2 - A autorização da PETROBRAS para cessão ou cessão fiduciária de direitos creditórios junto a agentes financeiros no âmbito dos programas Mais Valor e PROGREDIR se dará por meio eletrônico ou digital na plataforma do Programa, de acordo com o estipulado no respectivo Regulamento.

19.3 - Na hipótese de a CONTRATADA ser inscrita no Programa Mais Valor, a dedução de valores prevista na Cláusula de Medição, Faturamento e Forma de Pagamento não será realizada nas faturas relativas aos contratos que tenham sido objeto de negociação concluída no referido Programa.

PÚBLICA

19.3.1 - Não serão disponibilizadas novas faturas para negociação no Programa Mais Valor até a quitação integral dos valores dedutíveis na forma da Cláusula de Medição, Faturamento e Forma de Pagamento, sem prejuízo de outras medidas à disposição da PETROBRAS para reaver os valores devidos pela CONTRATADA.

19.4 - Na hipótese de a CONTRATADA ser inscrita no Programa PROGREDIR, a dedução de valores prevista na Cláusula de Medição, Faturamento e Forma de Pagamento será realizada nas faturas relativas a este Contrato independentemente de as mesmas serem objeto de negociação concluída no referido Programa.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA – SITUAÇÕES DE CARÁTER EXCEPCIONAL

20.1 – Sem prejuízo das penalidades previstas no Contrato, o descumprimento de qualquer obrigação contratual pela CONTRATADA autoriza a PETROBRAS a adotar qualquer das medidas abaixo, comunicando à CONTRATADA sua decisão:

a) suspender a execução do Contrato até que a CONTRATADA cumpra integralmente a obrigação infringida; ou
b) executar ou mandar terceiro executar a obrigação infringida, à custa da CONTRATADA.

20.2 – Ocorrendo circunstâncias que caracterizem caso fortuito ou de força maior, a parte impossibilitada de cumprir sua obrigação deverá comunicá-las à outra, por escrito e imediatamente, revelando as respectivas consequências.

20.3 - O reconhecimento da ocorrência de caso fortuito ou força maior pela Fiscalização ensejará a suspensão do prazo contratual e a interrupção dos serviços, enquanto perdurarem seus efeitos.

20.4 – As partes suportarão as suas respectivas perdas, durante o período em que for reconhecido o caso fortuito ou força maior.

20.5 – Se a causa da interrupção perdurar por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer das partes poderá comunicar à outra, por escrito, a resolução do Contrato, nas condições previstas no item 20.4.

20.6 - Presentes os requisitos: (i) fato extraordinário e imprevisível ou previsível, porém com resultados incalculáveis, (ii) ausência de culpa da parte na ocorrência do fato e (iii) excessiva onerosidade para uma das partes, a parte prejudicada poderá pedir a resolução do Contrato ou as partes poderão mantê-lo, desde que, mediante consenso, revisem as condições para restabelecimento do equilíbrio contratual.

20.7 – Se, depois de celebrado o Contrato, sobrevier a uma das partes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra se recusar ao cumprimento de sua

PÚBLICA

obrigação, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – ACEITAÇÃO

21.1 – A aceitação definitiva dos serviços se dará com a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) pelas partes.

21.2 – Antes da assinatura do TRD, a CONTRATADA deve solucionar todas as pendências identificadas pela Fiscalização, sem ônus para a PETROBRAS.

21.3 – Poderão ser assinados pelas partes Termos de Recebimento Parcial, referentes à medição de parte ou de etapa bem definida dos serviços sem pendências.

21.4 – A assinatura do TRD, não exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela PETROBRAS, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – ENCERRAMENTO

22.1 – Este Contrato poderá ser encerrado:

22.1.1 – Por acordo entre as Partes, através da celebração de um Distrato;

22.1.2 – Pela completa execução de seu objeto ou pelo término do prazo contratual sem a extensão de prazo prevista na Cláusula de Prazo, o que ocorrer primeiro;

22.1.3 – Por rescisão, mediante notificação emitida pela PETROBRAS à CONTRATADA nas seguintes hipóteses, sem prejuízo da aplicação de penalidades:

a) Descumprimento de cláusulas, especificações, projetos ou prazos deste Contrato ou de seus anexos.
b) Lentidão no cumprimento do Contrato, levando a PETROBRAS a presumir a impossibilidade de sua conclusão nos prazos estipulados.
c) Atraso injustificado no início da execução do Contrato.
d) Paralisação parcial ou total da execução do Contrato sem expressa anuência da PETROBRAS.
e) Cessão ou subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a anuência prévia e expressa da PETROBRAS.
f) Desatendimento das determinações regulares da Fiscalização.

PÚBLICA

g) Instauração de insolvência civil que, a juízo da PETROBRAS, prejudique a execução do Contrato.

h) Ausência de garantias suficientes para o cumprimento do Contrato, a critério da PETROBRAS, nos casos de homologação de plano de recuperação extrajudicial ou deferimento de recuperação judicial.

22.1.4 – Por rescisão, mediante notificação emitida pela CONTRATADA à PETROBRAS, nos seguintes casos:

a) Suspensão da execução do Contrato por comunicação escrita da PETROBRAS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra.

b) Atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela PETROBRAS, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra

c) Não liberação, por culpa da PETROBRAS, de área, local ou equipamento para execução do Contrato, nos termos e prazos previstos.

22.2 – Na ocorrência de qualquer das hipóteses do item 22.1.4, não caberá qualquer indenização à CONTRATADA e a PETROBRAS se imitirá na posse imediata e exclusiva dos serviços executados, entregando-os a quem lhe convier, independentemente de autorização judicial ou da CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela causa da rescisão.

22.3 – A rescisão acarretará a seguinte consequência imediata para fins indenizatórios:

22.3.1 – Retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à PETROBRAS.

22.4 – Em qualquer hipótese de encerramento contratual, a CONTRATADA receberá os valores devidos e não pagos pelos serviços executados ou em execução até a data do encerramento, caso não haja necessidade de qualquer desconto ou retenção, nos termos do Contrato.

22.5 - O encerramento do Contrato não importará na ineficácia das cláusulas de Incidências Tributárias, Multas Contratuais, Resolução de Disputas e Lei Aplicável, Propriedade sobre os Resultados, Sigilo, Conformidade e Proteção de Dados Pessoais e dos itens 5.15 e 5.15.1, que permanecerão vigentes pelos prazos neles estabelecidos ou pelos prazos prescricionais legalmente previstos.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E LEI APLICÁVEL

23.1 – Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PÚBLICA

23.2 – Em caso de necessidade de ajuizamento de ação, e sem embargo da apreciação judicial de medidas urgentes, as PARTES convencionam, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil Brasileiro:

23.2.1 – Todos os prazos previstos na lei processual aplicável serão computados em dobro;

23.2.2 - Todos os prazos fixados pelo Juízo serão de, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis;

23.2.3 – Caso seja apresentada Réplica, pelo Autor da ação, será dada oportunidade para o Réu se manifestar em Tréplica, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

23.2.4 – Havendo necessidade de perícia, serão observados os seguintes procedimentos:

a) As partes terão 30 (trinta) dias úteis para apresentação dos quesitos;
b) Após a apresentação dos quesitos será aberto prazo para que as partes escolham conjuntamente o perito, indicando nome e qualificação do profissional, bem como o valor dos honorários já negociados;
c) Caso não haja indicação conjunta, o Juiz nomeará perito de sua confiança, que deverá apresentar seu currículo com comprovação de especialização, na forma do artigo 465, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil;
d) Não será nomeado perito a que se oponham todas as partes;
e) As partes terão 60 (sessenta) dias úteis para se manifestar sobre o laudo pericial;
f) Após as manifestações das partes, será designada audiência para oitiva do perito. As partes deverão apresentar os quesitos, a serem respondidas pelo perito em audiência, com antecedência de 15 (quinze) dias úteis em relação à audiência.

23.2.5 – Ao final da fase instrutória, será aberto prazo mínimo de 20 (vinte) dias úteis para que as partes apresentem, por escrito, suas razões finais.

23.2.6 – Todas as demais normas processuais que não tenham sido aqui expressamente convencionadas entre as partes ficam preservadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DECLARAÇÕES DAS PARTES

24.1 – As partes declaram que:

24.1.1 – As prestações assumidas são proporcionais e decorrentes de valores vigentes ao tempo em que é celebrado este Contrato;

24.1.2 – Conhecem todas as circunstâncias e regras que norteiam este Contrato, e detêm experiência nas atividades que lhes competem;

PÚBLICA

24.1.3 – Observarão os preceitos de ordem pública e os princípios da boa-fé objetiva e da função social deste Contrato, tanto na sua execução, como também na fase pré e pós contratual.

24.1.4 – Este Contrato é firmado com a estrita observância dos princípios indicados nos itens antecedentes, não importando, em nenhuma hipótese, em abuso de direitos, a qualquer título que seja.

24.1.5 – Este Contrato prevalece sobre quaisquer tratativas, escritas ou orais, anteriormente mantidas entre as partes, quanto ao objeto deste Contrato.

24.1.6 – Estão cientes de que a celebração deste Contrato não implica a obrigação de contratar para além do prazo de vigência previsto neste Contrato, seja por meio de termos aditivos ou de novos instrumentos contratuais.

24.2 - A CONTRATADA declara sua ciência e concordância com as disposições contidas no Guia de Conduta Ética para Fornecedores, no Código de Conduta Ética da Petrobras, e na Política de Responsabilidade Social da Petrobras, disponíveis no endereço eletrônico http://www.petrobras.com.br/pt/, e que cumprirá seus termos e disseminará para seus empregados as informações constantes dos referidos documentos, reforçando, mas não se limitando àquelas relativas a assédio moral, assédio sexual e discriminação.

24.2.1 - A PETROBRAS poderá, a qualquer momento, solicitar à CONTRATADA que demonstre, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data de recebimento da solicitação, estar em conformidade com os compromissos assumidos no item 24.2 e que está tratando eventuais ocorrências.

24.2.2 – O descumprimento do previsto nos itens 24.2 e 24.2.1 sujeitará a CONTRATADA às penalidades cabíveis.

24.3 - As Partes reconhecem a validade jurídica do sistema de assinatura eletrônica disponibilizado pela Procurement Negócios Eletrônicos S.A – Petronect para a assinatura do Contrato, na forma do disposto no §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/01.

24.4 – A assinatura dos documentos de gestão do Contrato, quando necessária, será feita através de qualquer um dos sistemas de assinatura eletrônica disponibilizados pela Petrobras e oportunamente informados à CONTRATADA, na forma do disposto no §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/01.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1 – Fazem parte deste Contrato os seguintes anexos:

ANEXO Nº 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ANEXO Nº 2 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
ANEXO Nº 3 – DECLARAÇÃO UNIFICADA

PÚBLICA

25.2 – Havendo divergência entre disposições contidas nos anexos e neste instrumento, prevalecerão as deste último.

25.3 – As alterações deste Contrato serão realizadas mediante acordo entre as partes e celebração de aditivo por escrito.

25.4 – Este Contrato é também regido pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e pelo Regulamento de Licitações e Contratos da PETROBRAS (RLCP).

E por estarem justas e combinadas, os representantes das partes firmam eletronicamente este Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas.

[DATADO ELETRONICAMENTE]

_____
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
FABIANA ABRAHAO
GERENTE
[ASSINADO ELETRONICAMENTE]

_____
BARRA LIVRE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA.- BARRA LIVRE
ANDRÉ RICARDO PERRTOA BINNIOS
DIRETOR EXECUTIVO
[ASSINADO ELETRONICAMENTE]

TESTEMUNHAS:

_____
NOME: EDUARDO BERTONHA DE CAMPOS
CPF: 078.899.627-46
[ASSINADO ELETRONICAMENTE]

_____
NOME: JANSEN BARBOSA ÁVILA DA SILVA
CPF:941.915.732-68
[ASSINADO ELETRONICAMENTE]

# Sumário

1 INTRODUÇÃO ..... 2
2 ESCOPO ..... 2
3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ..... 2
4 TERMOS DE DEFINIÇÕES (opcional) ..... 2
5 SIGLAS OU ABREVIATURAS (opcional) ..... 3
6 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ..... 3
7 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ..... 3
8 OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES DA CONTRATADA: ..... 10
9 REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES ..... 11
10 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO ..... 12
11 AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS) ..... 13
12 OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS ..... 15
13 SUBCONTRATAÇÃO ..... 15

| | |
|---|---|
| PETROBRAS | **ANEXO Nº 1 – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA** |
| | **Serviços de Realização de Eventos Esportivos como Ações de Saúde e Bem-Estar** |

## 1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, vem sendo observada elevação da taxa de sedentarismo na Companhia, do mesmo modo que vem ocorrendo na população mundial, podendo interferir na capacidade laborativa e na longevidade saudável.

Desta forma, buscando uma maneira inovadora de engajar essas pessoas, para mudança de comportamento saudável, propõe-se contratar eventos esportivos que possam promover esta prática e subsidiar os programas de promoção da saúde da Companhia, contribuindo para melhoria de sua saúde e bem-estar e seus respectivos indicadores.

## 2 ESCOPO

2.1. Planejamento e realização, pela CONTRATADA, de eventos esportivos exclusivos ou através de engajamento em outros eventos, conforme necessidade da Petrobras, com abrangência nacional, voltados para estimular a mudança de hábitos, contribuindo para elevação do nível de atividade física e bem-estar dos empregados da Petrobras.

2.2. Objetivo: realização de Corrida e caminhada – contratação e realização de eventos distribuídos durante a vigência do contrato nas cidades listadas no item 6 ou em outras conforme solicitação prévia da PETROBRAS;

## 3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

3.1 A CONTRATADA deverá atender aos Padrões de SMS da Petrobras, legislações e normas pertinentes para execução dos serviços contratados.

3.2 A CONTRATADA deverá atender ao regulamento dos eventos a serem contratados para execução desse serviço.

3.3 Termos de consentimento de migração de dados pessoais: A PETROBRAS atuará como controladora e a CONTRATADA atuará como operadora nos tratamentos dos dados pessoais para a execução do presente contrato, para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18) - LGPD. A CONTRATADA observará as instruções e os limites estabelecidos pela PETROBRAS para o tratamento dos dados pessoais

## 4 TERMOS DE DEFINIÇÕES (OPCIONAL)

4.1 Empregado – Funcionário da Petrobras e principal público-alvo deste contrato.

4.2 Colaboradores – Funcionários de empresas que prestam serviços à Petrobras, estagiários e menores aprendizes que também se constituem público-alvo deste contrato.

4.3 Familiares – familiares até o terceiro grau de parentesco dos empregados e colaboradores.

4.4 Indicados – outras pessoas que podem participar dos eventos conforme necessidade da Petrobras.

4.5 Usuário – empregado, colaborador de empresas terceirizadas, familiares e outras pessoas indicadas pela fiscalização que participam das atividades deste contrato.

4.6 Público de interesse – usuários em potencial.

## 5 SIGLAS OU ABREVIATURAS (OPCIONAL)

5.1 SMS – Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

5.2 LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18).

5.3 SAUDE – Área da Petrobras responsável pelo cuidado à saúde dos funcionários.

5.4 PcD – pessoa com deficiência.

## 6 LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 A gestão e operacionalização dos serviços é de responsabilidade da empresa contratada e dar-se-á fora das instalações da PETROBRAS.

6.2 A prestação do serviço tem abrangência nacional, e ocorrerá principalmente nas cidades constantes da tabela 1, podendo ocorrer esporadicamente em outras localidades conforme necessidade da Petrobras ou sugestão da CONTRATADA.

| **Tabela 1 - CIDADES PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO** |
|---|
| RIO DE JANEIRO - RJ |
| MACAÉ – RJ |
| VITÓRIA – ES |
| SANTOS – SP |
| PAULINIA – SP |
| CUBATÃO – SP |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP |
| SÃO FRANCISCO DO CONDE – BA |
| CANOAS – RS |
| BETIM – MG |
| ARAUCARIA – PR |
| RECIFE – PE |
| MAUÁ – SP |

6.3 Os eventos poderão ocorrer concomitantemente em mais de uma cidade.

## 7 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

7.1 A CONTRATADA, sob sua supervisão, gerenciamento, responsabilidade administrativa e técnica, compromete-se a realizar EVENTO ou subcontratar EVENTO engajados na forma proposta nos itens abaixo, incluindo todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado.

7.2 São os principais serviços desta especificação técnica:

7.2.1 Realização de **evento esportivo exclusivo** para o público de interesse da Petrobras, na modalidade de corrida e caminhada, nas diversas cidades descritas no item 6 desta especificação técnica. Esta modalidade compreende um evento de corrida e caminhada totalmente voltada para o público da Companhia onde toda a infraestrutura e acertos burocráticos com os órgãos públicos e de controle devem ser assumidos pela CONTRATADA. No intuito de melhor orçar estes serviços eles estão divididos em 2 (dois) tipos de itens que devem ser pagos simultaneamente:

7.2.1.1 Disponibilização de **kit do participante**, onde se encontram os custos variáveis referentes ao número de participantes;

7.2.1.2 Infraestrutura para corrida e caminhada exclusiva (**evento esportivo exclusivo**), onde se encontram os custos fixos para a realização de cada evento, não variando com o número de participantes;

7.2.2 Realização de evento esportivo engajado para o público de interesse da Petrobras, na modalidade de corrida e caminhada nas diversas cidades descritas no item 6 desta especificação técnica. Esta modalidade compreende a inserção do público da companhia em um evento de corrida e/ou caminhada existente no mercado onde haverá participantes externos e a contratada deve fornecer infraestrutura auxiliar e pode se utilizar de acertos burocráticos com os órgãos públicos e de controle dos mantenedores do evento principal. No intuito de melhor orçar estes serviços eles estão divididos em 2 (dois) tipos de itens que devem ser pagos simultaneamente:

7.2.2.1 Disponibilização de kit do participante, onde se encontram os custos variáveis referentes ao número de participantes;

7.2.2.2 Infraestrutura para corrida e caminhada engajada, onde se encontram os custos fixos para a realização de cada evento, não variando com o número de participantes;

7.2.3 Realização inscrição individual em eventos esportivos de grande, médio e pequeno porte, na modalidade de corrida e/ou caminhada, ciclismo, natação e remo nas diversas cidades descritas no item 6 desta especificação técnica. Esta modalidade compreende a inscrição, pela CONTRATADA, do público da Companhia em um evento de corrida e/ou caminhada existente no mercado.

7.2.4 As inscrições individuais, conforme necessidade da Petrobras, podem acontecer em outras modalidades diferentes da acima descrita, desde que correlatas e mantendo o equilíbrio contratual.

7.2.5 A critério da Petrobras, poderão ser solicitadas inscrições individuais em eventos esportivos de grande, médio e pequeno porte para pessoa com deficiência (PCDs).

7.3. Detalhamento dos itens de serviço e atividades a serem entregues:

7.3.1. Realização de evento esportivo (kit do participante) (Item nº 1 da PPU).

7.3.1.1. Realizar a inscrição do Empregado de acordo com regras de concessão;

7.3.1.2. Fornecimento de kits para participação no evento esportivo conforme padrão e descrição do evento escolhido contendo itens pessoais e lanche extensivo a todos os Usuários.

7.3.1.3. O Kit lanche deve conter: Salada de Frutas com Granola ou frutas in natura; sanduiche com queijo branco ou uma opção vegana equivalente; Suco 100% Natural e Mix de Nuts.

7.3.1.3.1. As opções devem ser apresentadas pela CONTRATADA e aprovadas pela Fiscalização da Petrobras. Aliado a isso, devem ser variáveis para contemplar as principais restrições dos participantes;

7.3.1.3.2. De acordo com avaliação da Fiscalização, os itens podem compor uma complementação de kit de alimentação já distribuído pelo evento, se houver.

7.3.1.4. O Kit pessoal deve conter: camisa, medalha, boné ou bandana, mochila, copo de silicone ou squeeze.

7.3.1.5. Para corrida exclusiva, a arte do kit pessoal, deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

7.3.1.5.1. Quando os kits de eventos engajados não contemplarem a totalidade do disposto no item 7.3.1.4 (acima), a CONTRATADA deverá apresentar kit equivalente (com complementações) para aprovação da fiscalização. Podem ser aceitos variações para mais ou para menos na busca do equilíbrio contratual, bem como, disponibilização de itens pela própria CONTRATADA.

7.3.2. Infraestrutura para corrida e caminhada exclusiva (itens nº 2 a nº 5 da PPU): fornecimento de infraestrutura para evento de corrida e caminhada exclusivo, incluindo projeto técnico e executivo da corrida, operacionalização e organização do evento, que será utilizado em conjunto com os kits participantes (Item 7.3.1).

7.3.2.1. As infraestruturas deverão ser disponibilizadas nas localidades da Petrobras conforme lista a seguir e conforme sua correspondência com itens da PPU:

7.3.2.1.1. Infraestrutura tipo 1 para corrida e caminhada Exclusiva (Rio de Janeiro) (Item nº 2 da PPU).

7.3.2.1.2. Infraestrutura tipo 1 para corrida e caminhada Exclusiva (Vitória e Santos) (Item nº 3 da PPU).

7.3.2.1.3. Infraestrutura tipo 1 para corrida e caminhada Exclusiva (Macaé) (Item nº 4 da PPU).

7.3.2.1.4. Infraestrutura tipo 1 para corrida e caminhada Exclusiva (demais cidades) (Item nº 5 da PPU).

7.3.2.2. Itens de composição da infraestrutura exclusiva – Tipo 1:

7.3.2.2.1. Tendas;

7.3.2.2.2. Postos de hidratação;

7.3.2.2.3. Banheiro químico individuais sendo masculinos, femininos e PcD;

7.3.2.2.4. Guarda volumes;

7.3.2.2.5. Pórtico de largada/chegada;

7.3.2.2.6. Podium para 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares,

7.3.2.2.7. Sinalização do percurso, com descrição da quilometragem no percurso, cones de sinalização;

7.3.2.2.8. Buzina náutica para largada;

7.3.2.2.9. Gerador;

7.3.2.2.10. Lixeira;

7.3.2.2.11. Estrutura de segurança e saúde, incluindo ambulância, para apoio dos participantes;

7.3.2.2.12. Registro de imagens audiovisuais (fotografia e filmagem), contendo equipe de registro do evento;

7.3.2.2.13. Cronometragem eletrônica;

7.3.2.2.14. Contratação de profissional com ensino superior com experiência na coordenação de eventos esportivos;

7.3.2.2.15. Profissional de educação física;

7.3.2.2.16. Contratação de profissionais formados no ensino médio com experiência que atuarão como monitores/mediadores para os eventos na busca de poiar a execução das provas e orientar os participantes;

7.3.2.2.17. Camisetas e bonés para a equipe de organização;

7.3.2.2.18. Equipe de motocicleta;

7.3.2.2.19. Locutor e sistema de som;

7.3.2.2.20. Outros itens correlatos necessário ao bom andamento do evento;

7.3.2.3. Obrigações específicas da empresa contratada para infraestrutura exclusiva:

7.3.2.3.1. licenças junto aos órgãos;

7.3.2.3.2. organizar e abrir as inscrições;

7.3.2.3.3. entregar os kits dos participantes;
7.3.2.3.4. montagem, realização, desmontagem e limpeza do evento;

7.3.2.3.5. projeto de execução do evento;

7.3.2.3.6. cronometragem, classificação, local de largada e chegada;

7.3.2.3.7. disponibilização do material audiovisuais (fotografia e filmagem) produzido no evento em formato digital;

7.3.2.3.8. estrutura de segurança e saúde para apoio dos participantes, incluindo ambulância;

7.3.2.3.9. Relatórios com os resultados por categoria e distância, incluindo classificação geral e tempos de todos os participantes, produzidos durante a corrida e entregue ao final, para auxiliar a equipe de premiação;

7.3.2.3.10. Outras licenças e obrigações necessárias à execução do evento.

7.3.2.4. Informações adicionais:

7.3.2.4.1. As infraestruturas devem considerar a distâncias de 1 a 5km para caminhada e de 5km a 21 km para corrida, com trajeto, pontos de apoio, marcação de quilometragem, a serem validados pela fiscalização.

7.3.2.4.2. A Critério da Petrobras, poderá a CONTRATADA disponibilizar inscrições para amigos e familiares dos empregados patrocinados pela Petrobras, assim como amigos e familiares dos colaboradores. No entanto, tais inscrições devem ser custeadas por eles.

7.3.3. Infraestrutura para corrida e caminhada engajada (itens nº 6 a nº 8 da PPU): fornecimento de infraestrutura auxiliar para evento de corrida e caminhada engajada, incluindo projeto técnico e executivo da corrida, operacionalização e organização do evento, que será utilizado em conjunto com os kits participantes (Item 7.3.1).

7.3.3.1. As infraestruturas deverão ser disponibilizadas nas localidades da Petrobras conforme lista a seguir e conforme sua correspondência com itens da PPU:

7.3.3.1.1. Infraestrutura tipo 2 para corrida e caminhada Engajada (Rio de Janeiro) (Item nº 6 da PPU);

7.3.3.1.2. Infraestrutura tipo 2 para corrida e caminhada Engajada (Vitória e Santos) (Item nº 7 da PPU);

7.3.3.1.3. Infraestrutura tipo 2 para corrida e caminhada Engajada (Macaé) (Item nº 8 da PPU).

7.3.3.2. Itens de composição da infraestrutura engajada sendo de fornecimento do evento ou de fornecimento direto da CONTRATADA – Tipo 2:

7.3.3.2.1. Tenda (além das tendas disponibilizadas pelo evento, deve haver uma tenda exclusiva para a Petrobras);

7.3.3.2.2. Postos de hidratação (além dos postos disponibilizados pelo evento, deve haver um posto de hidratação exclusivo da Petrobras);

7.3.3.2.3. Banheiro químico individuais sendo masculinos, femininos e PcD (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.2.4. Ambulância (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.2.5. Guarda volumes (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.2.6. Pórtico de largada/chegada (de acordo com a necessidade da Fiscalização, a largada dos participantes da Petrobras pode em separado, com estrutura exclusiva de largada ou chegada);

7.3.3.2.7. Podium para 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares (fornecido pela CONTRATADA sempre que o Pórtico de chegada for definido como exclusivo, para os outros casos poderá ser utilizado o do evento);

7.3.3.2.8. Sinalização do percurso, com descrição da quilometragem no percurso, cones de sinalização (utilizado no evento, mas com ajustes para o público da Petrobras, quando necessário);

7.3.3.2.9. Buzina náutica para largada (ou outro sinal de largada, de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.2.10. Gerador (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.2.11. Lixeira (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.2.12. Estrutura de segurança e saúde, incluindo ambulância, para apoio dos participantes (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.2.13. Fotografia, contendo equipe de registro do evento;

7.3.3.2.14. Cronometragem eletrônica (de acordo com o fornecido pelo evento ou exclusivo quando o percurso for inferior ao do evento engajado);

7.3.3.2.15. Profissional de educação física (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.2.16. Contratação de profissional com ensino superior com experiência na coordenação de eventos esportivos

7.3.3.2.17. Contratação de profissionais formados no ensino médio com experiência que atuarão como monitores/mediadores para os eventos na busca de poiar a execução das provas e orientar os participantes (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.2.18. Equipe de motocicleta (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.2.19. Locutor e sistema de som (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.2.20. Outros itens correlatos necessário ao bom andamento do evento;

7.3.3.3. Obrigações específicas da empresa contratada para infraestrutura engajada:

7.3.3.3.1. Acordar junto à organização do evento a ser engajado, todos os trâmites para a realização das atividades;

7.3.3.3.2. organizar e abrir as inscrições (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.3.3. entregar os kits dos participantes (ou de acordo com o fornecido pelo evento)

7.3.3.3.4. montagem, realização, desmontagem e limpeza do evento de qualquer item específico para a Petrobras;

7.3.3.3.5. projeto de execução do evento acessório da Petrobras (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.3.6. cronometragem, classificação, local de largada e chegada (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.3.7. disponibilização do material fotográfico produzido no evento em formato digital;

7.3.3.3.8. estrutura de segurança e saúde para apoio dos participantes (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.3.9. relatórios com os resultados por categoria e distância, incluindo classificação geral e tempos de todos os participantes, produzidos durante a corrida e entregue ao final, para auxiliar a equipe de premiação (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.3.10. outras licenças e obrigações necessárias à execução do evento (ou de acordo com o fornecido pelo evento);

7.3.3.4. Informações adicionais:

7.3.3.4.1. As infraestruturas devem considerar a distâncias de 1 a 5km para caminhada e de 5km a 21 km para corrida, com trajeto, pontos de apoio, marcação de quilometragem, podendo também ser utilizadas as distâncias definidas no evento engajado, a serem validados pela fiscalização.

7.3.3.4.2. A critério da Petrobras, poderá a CONTRATADA disponibilizar inscrições para outras pessoas indicadas pelos empregados patrocinados pela Petrobras, mas sem subsídio da Cia, ficando a cargo do participante o custeio das despesas. O controle e encargos referentes a essa extensão será de responsabilidade da CONTRATADA.

7.3.4. Inscrição individual em eventos esportivos - Grande Porte (item nº 9 da PPU):

7.3.4.1. Para as localidades onde não há efetivo suficiente para concepção de corridas exclusivas ou engajadas, bem como para eventos não mapeados para corridas exclusivas ou engajadas em qualquer lugar do país, a CONTRATADA deverá fornecer inscrições individuais em eventos do mercado para os usuários. Os eventos devem ser propostos pela CONTRATADA e validados pela Fiscalização.

7.3.4.2. Inclui-se nessa modalidade os grandes eventos de projeção nacional a exemplo da Corrida de São Silvestre, Volta da Pampulha; Meia Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, dentre outros.

7.3.4.3. A inscrição individual em eventos esportivos deve considerar, quando houver, a opção de kit equivalente aos itens: camisa, medalha, boné ou bandana, mochila, copo de silicone ou squeeze.

7.3.5. Inscrição individual em eventos esportivos – médio porte (item nº 10 da PPU)

7.3.5.1. Para as localidades onde não há efetivo suficiente para concepção de corridas exclusivas ou engajadas, bem como para eventos não mapeados para corridas exclusivas ou engajadas em qualquer lugar do país, a CONTRATADA deverá fornecer inscrições individuais em eventos do mercado para os usuários. Os eventos devem ser propostos pela CONTRATADA e validados pela Fiscalização.

7.3.5.2. São eventos de projeção estadual ou de capitais, a exemplo da Corrida das Estações (RJ), Night Run (Recife), dentre outras.

7.3.5.3. A inscrição individual em eventos esportivos deve considerar, quando houver, a opção de kit equivalente aos itens: camisa, medalha, boné ou bandana, mochila, copo de silicone ou squeeze.

7.3.6. Inscrição individual em eventos esportivos - pequeno porte (item 11 da PPU)

7.3.6.1. Para as localidades onde não há efetivo suficiente para concepção de corridas exclusivas ou engajadas, bem como para eventos não mapeados para corridas exclusivas ou engajadas em qualquer lugar do país, a CONTRATADA deverá fornecer inscrições individuais em eventos do mercado para os usuários. Os eventos devem ser propostos pela CONTRATADA e validados pela Fiscalização.

7.3.6.2. São eventos de projeção municipal a exemplo da Corrida do Maio Amarelo (Macaé), Eclipse *Night Run* (Paulínia), Corrida do Aço (Cubatão), Corrida do SESI, dentre outras.

7.3.6.3. A inscrição individual em eventos esportivos deve considerar, quando houver, a opção de kit equivalente aos itens: camisa, medalha, boné ou bandana, mochila, copo de silicone ou squeeze.

## 8 OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES DA CONTRATADA

8.1. Atender da melhor forma possível as necessidades da Petrobras, dos seus Usuários e Público de Interesse não se refutando à realização de um evento em função dos custos.

8.2. Todos os custos para realização dos eventos relacionados ao item 7, devem ser assumidos pela CONTRATADA e estarem embutidos nos itens de PPU.

8.3. A CONTRATADA deve designar preposto e equipe específica, para atendimento das demandas da Petrobras de segunda a sexta-feira no horário das 8h às 17h. O preposto será o principal representante da empresa contratada na prestação de serviços.

8.3.1. A CONTRATADA também deve estar disponível, com estrutura adequada, nos finais de semana quando houver evento objeto deste contrato com a participação de usuários da Petrobras.

8.4. Fornecer calendário anual de eventos esportivos, por localidade, com proposta de produção de evento exclusivo, de engajamento em evento externo, bem como opções para inscrições individuais, conforme descrito nesta especificação técnica.

8.4.1. Após aprovação, do calendário anual de eventos, para cada evento que for ser executado, a CONTRATADA deverá apresentar o planejamento do referido evento, com prazo mínimo de 60 dias de antecedência ou prazo negociado com a Fiscalização para aprovação pela PETROBRAS.

8.4.2. A CONTRATADA deverá fornecer informações sobre o evento e apresentar material de divulgação que será previamente aprovado pela Fiscalização da PETROBRAS no prazo mínimo de 45 dias que antecede cada evento, possibilitando os ajustes, aprovações e divulgação do evento.

8.4.3. As peças de comunicação deverão ser apresentadas na forma de posts, áudios, vídeos, matérias etc.

8.4.4. A CONTRATADA deve colaborar com a comunicação e divulgação de quaisquer eventos, objeto desse contrato, para o público de interesse.

8.5. Tomar todas as providências administrativas, técnicas, de infraestrutura e SMS para realização dos eventos esportivos ou fazer todos os acordos necessários e interfaces nos eventos em que não for o responsável direto.

8.5.1. Consultar a Petrobras nas questões de tomada de decisão que venham influenciar a realização de eventos já escolhido.

8.5.2. Quando solicitado, a CONTRATADA deve, apresentar todas as documentações comprobatórias de adimplemento documental com relação a organização para execução dos serviços dos eventos exclusivos, e respeitando a autonomia do promotor do evento (para eventos engajados).

8.6. Em caso de modificações nos eventos por questões de caso fortuito, força maior ou modificações do promotor do evento (neste último caso, específico para evento engajado), tomar todas as providências atenuantes possíveis para mitigar impactos aos Usuários

8.6.1. Manter a Fiscalização informada no menor tempo possível de qualquer situação desta natureza, ainda que seja uma possibilidade.

8.7. Responsabilizar-se pelos atendimentos de urgência e emergência durante os eventos exclusivos, relatando à Fiscalização de imediato, quaisquer intercorrências.

8.7.1. Essa responsabilidade é solidária em eventos engajados.

8.8. Organizar a execução do projeto conforme aprovado Petrobras

8.9. Facilitar, quando solicitado, acesso da Fiscalização para verificações das condições do evento.

## 9 REQUISITOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES

9.1. A CONTRATADA deve fornecer plataforma digital para inscrição, divulgação e gestão dos eventos a serem disponibilizados.

9.1.1. A plataforma, pode ser a mesma de utilização do mercado, desde que consiga segregar as informações do público-alvo deste contrato.

9.1.2. Informar a Petrobras a quantidade de inscrições realizadas bem como o saldo de inscrições, através de *dashboard* para acesso diário pela equipe da Petrobras.

9.1.3. É desejável que a CONTRATADA disponibilize plataforma integrada de eventos esportivos, a serem realizadas durante a vigência do contrato, em diversas cidades do país, para escolha e definição dos eventos;

9.2. A CONTRATADA deverá, quando necessário, gerenciar inscrições específicas que atendam situações especiais como as descritas a seguir:

9.2.1. Definição da composição de kits de doação para inscrição em eventos solidários, tais como: alimentos, itens de higiene, entre outros;

9.2.2. Voucher de inscrições;

9.2.3. Inscrições externas de pessoas indicadas pelos empregados patrocinados pela Petrobras e colaboradores, com cobrança de custo quando necessário.

9.3. Disponibilizar, quando solicitado, espaço para armazenamento e conservação de doações arrecadadas em eventos solidários.

9.3.1. Os espaços devem ter condições de higiene e conservação compatíveis com produtos que serão arrecadados.

## 10 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

10.1. Os serviços objeto deste contrato serão pagos por unidades utilizadas em conformidade com os itens de PPU.

10.1.1. Para efetiva comprovação das entregas, a CONTRATADA deve apresentar, em modelo e formato aprovado junto à Fiscalização, no primeiro dia útil após o período de medição, relatório contendo todos os serviços prestados naquele mês, separados por item de PPU e com suas respectivas quantidades. Apresentar um book eletrônico contendo o planejamento, as documentações, lista de participantes segregada, resultados e registros audiovisuais, registro de pagamento de inscrições, todos quando aplicável, de cada evento a ser medido.

10.1.2. A CONTRATADA deve incluir nos itens de serviços todos os custos necessários para a prestação dos serviços.

10.2. Considerando que os serviços da PPU item nº 1 - Realização de corrida e caminhada (kit do participante) é complementar aos itens de PPU nº 2 a nº 8 – Infraestrutura tipo 1 e tipo 2 para corrida e caminhada exclusiva ou engajada, sendo o primeiro (item nº 1) referente aos custos variáveis de participação, por pessoa, e os outros (itens nº 2 a nº 8) referentes a custos fixos de infraestrutura de realização do evento por localidade e tipo, esclarecemos:

10.2.1. O Item nº 1 será pago de forma simultânea com um dos itens de 2 a 8 conforme especificidades do evento.

10.2.2. O item nº 1 da PPU somente é aplicável aos Empregados que participarão do evento, aos quais a Petrobras pagará a Contratada em uma unidade por cada participante.

10.2.3. O item nº 1 da PPU não abrange Colaboradores, Familiares e Indicados. Estes deverão arcar com o custo de inscrição diretamente com a CONTRATADA

10.2.3.1. Estes custos devem ser compatíveis com aqueles cobrados à Petrobras no item nº 1 da PPU

10.2.3.2. Desde que justificados pela CONTRATADA, estes custos podem ter pequenas variações, para mais ou para menos, que devem ser validados com a Fiscalização.

10.2.4. Os itens nº 2 a nº 5 da PPU, referentes a disponibilização de infraestrutura de corrida e caminhada exclusiva, abrange o custo de infraestrutura de todos os Usuários dos serviços e a CONTRATADA receberá por uma unidade por cada evento.

10.2.5. Os itens 6 a 8 da PPU, referentes a disponibilização de infraestrutura de corrida e caminhada engajada, deve abranger, quando possível, o custo de infraestrutura de todos os Usuários dos serviços e a CONTRATADA receberá por uma unidade por cada evento.

10.2.6. No intuito de exemplificar, em uma corrida exclusiva acontecida no Rio de Janeiro com a participação de 500 Usuários, sendo destes 300 empregados, A CONTRATADA receberá, pela Petrobras, por 300 unidades do item 1 da PPU + 1 unidade do item 2 da PPU. As outras 200 unidades restantes a CONTRATADA deverá disponibilizar as inscrições e os kits para pagamento pelos familiares, colaboradores e indicados.

10.3. As Inscrições individuais em eventos esportivos (itens 9, 10 e 11 da PPU) serão pagas pela PETROBRAS por unidade de Usuários inscritos conforme solicitação da Fiscalização.

10.3.1. Neste caso específico a Petrobras solicitará nominalmente a inscrição dos Usuários.

## 11 AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)

11.1. O processo de ANS tem como objetivo a melhoria contínua da prestação dos serviços, e consiste na avaliação mensal das entregas resultantes da prestação de cada linha de serviço da PPU, conforme parâmetros pré-estabelecidos.

11.2. A ANS levará em consideração os itens de serviço contidos na PPU, considerando, para efeito de desconto, as ocorrências que impactam o bom andamento dos serviços e as não conformidades, registradas formalmente e comprovadas através de evidências, de acordo com cada um dos critérios estabelecidos conforme tabela abaixo:

| Tabela 2 – Critérios Para aplicação de Percentual Redutor de ANS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Critério | | Classificação do Critério | | |
| | ITEM PPU | EM CONFORMIDADE (sem desconto) | CONFORME COM RESSALVA (-0,5% por cada ocorrência) | NÃO CONFORME (-1% por cada ocorrência) |
| O Projeto de planejamento do evento foi apresentado dentro do prazo esperado, de acordo com as necessidade e especificações da Petrobras? | 1 a 8 | Atende a prazo e a qualidade | Não atende a prazo (entrega final excede prazo acordado) ou qualidade (devolução para retrabalho após entrega final) | Não atende concomitantemente ao prazo (entrega final excede prazo acordado) e qualidade (devolução para retrabalho após entrega final) |
| A distribuição dos kits dos participantes atendeu o prazo e a qualidade esperada pelos Usuários? | Todos | Atende a prazo e a qualidade | Houve reclamação de atraso de entrega, qualidade ou defeito dos kits | Houve reclamação de não-entrega de kits. |
| Apoio técnico especializado e preposto | Todos | Disponíveis sempre que houve necessidade da Petrobras | Houve indisponibilidade não justificada ou sem o aceite da Fiscalização | Houve indisponibilidade apontada que causou prejuízos ao andamento dos serviços (prazo, retrabalho ou perda de qualquer natureza). |
| A Contratada disponibilizou recurso para inscrições no evento de acordo com a necessidade dos Usuários e dentro dos prazos planejados e aprovados? | Todos | Atende a prazo e a necessidade dos Usuários | Houve reclamação quanto a indisponibilidade, dificuldade de cadastramento ou atraso na disponibilização do sistema | Houve reclamação quanto a indisponibilidade, dificuldade de cadastramento ou atraso na disponibilização do sistema, com relatos de desistência ou impossibilidade de cadastramento não resolvidos |
| O Evento ocorreu dentro do prazo acordado, com infraestrutura adequada e sem intercorrências. | 1 a 8 | Atendeu ao prazo e prestou o serviço dentro da qualidade esperada com fornecimento integral da infraestrutura | Houve reclamação quanto a qualquer tipo de indisponibilidade, prazo ou qualidade. | Houve efetiva indisponibilidade ou deficiência na infraestrutura. |
| Os resultados do evento foram apresentados dentro do prazo esperado, de acordo com as necessidade e especificações da Petrobras? | 1 a 8 | Atende a prazo e a qualidade | Não atende a prazo (entrega final excede prazo acordado) ou qualidade (devolução para retrabalho após entrega final) | Não atende concomitantemente ao prazo (entrega final excede prazo acordado) e qualidade (devolução para retrabalho após entrega final) |

11.2.1. Cada item de serviço verificado para pagamento terá desconto conforme tabela acima tendo como fórmula básica: Quantidade Aferida do item de PPU (QtdA) subtraindo o Somatório de Percentual dos Critérios de ANS apurado de acordo com aplicabilidade de itens (∑ANS)

$$QtdA - \sum ANS$$

11.2.2. No intuito de exemplificar, em uma corrida exclusiva acontecida no Rio de Janeiro com a participação de 300 empregados, e onde houve uma Não-conformidade no critério 1 e uma Conformidade com ressalva no critério 2 da Tabela 2 – Critérios Para aplicação de Percentual de ANS, a CONTRATADA terá como quantidade inicialmente aferida, pela Petrobras, por 300 unidades do item 1 da PPU + 1 unidade do item 2 da PPU e estas quantidade serão impactadas pela ANS da seguinte forma:

QtdA - ∑ANS
∑ANS: Critério 1 + Critério 2 = -1 + (-0,50) = -1,5
Item 1 da PPU: 300 – 1,5% = 295,5
Item 2 da PPU: 1 -1,5% = 0,985

## 12 OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

12.1 Aprovar o calendário anual de eventos.

12.2 Aprovar o planejamento dos eventos.

12.3 Informar à CONTRATADA estimativa do número de participantes por evento.

12.4 Informar lista de inscrições individuais em eventos esportivos (cortesias) para os eventos externos.

12.5 Encaminhar para contratada a relação dos Empregados/Usuários autorizados a solicitar inscrição em eventos esportivos externo.

12.6 Agendar reuniões a CONTRATADA e a PETROBRAS.

12.7 Agendar reunião técnica com os profissionais envolvidos no programa.

12.8 Agendar reuniões com os participantes, quando necessário.

12.9 Realizar a medição do contrato no período de 26 a 30 de cada mês

## 13 SUBCONTRATAÇÃO

13.1 Informamos que os itens de PPU nº 2, 3 e 4 não poderão ser subcontratados. Os demais itens de PPU poderão ser subcontratados, desde que solicitados pela CONTRATADA e previamente aprovados pela Fiscalização.

# ANEXO Nº2 PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

| OBJETO DO SERVIÇO | | NOME DA EMPRESA |
|---|---|---|
| Serviços de contratação de empresas para realização de eventos esportivos como ações de saúde e bem-estar, voltados para estimular a mudança de hábito. | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | ITEM LC 116/03 | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (R$) | VALOR PARCIAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realização de evento esportivo (kit do participante) | 12.13 | Por pessoa | 19.000 | R$ 189,25 | R$ 3.595.750,00 |
| 2 | Infraestrutura tipo 1 para corrida e caminhada Exclusiva (Rio de Janeiro) | 12.13 | Unidade | 3 | R$ 268.000,00 | R$ 804.000,00 |
| 3 | Infraestrutura tipo 1 para corrida e caminhada Exclusiva (Vitória e Santos) | 12.13 | Unidade | 6 | R$ 145.000,00 | R$ 870.000,00 |
| 4 | Infraestrutura tipo 1 para corrida e caminhada Exclusiva (Macaé) | 12.13 | Unidade | 3 | R$ 270.000,00 | R$ 810.000,00 |
| 5 | Infraestrutura tipo 1 para corrida e caminhada Exclusiva (demais cidades) | 12.13 | Unidade | 27 | R$ 120.000,00 | R$ 3.240.000,00 |
| 6 | Infraestrutura tipo 2 para corrida e caminhada Engajada (Rio de Janeiro) | 12.13 | Unidade | 3 | R$ 70.000,00 | R$ 210.000,00 |
| 7 | Infraestrutura tipo 2 para corrida e caminhada Engajada (Vitória e Santos) | 12.13 | Unidade | 6 | R$ 75.000,00 | R$ 450.000,00 |
| 8 | Infraestrutura tipo 2 para corrida e caminhada Engajada (Macaé) | 12.13 | Unidade | 3 | R$ 70.000,00 | R$ 210.000,00 |
| 9 | Inscrição individual em eventos esportivos - grande porte | 12.13 | Unidade | 200 | R$ 715,00 | R$ 143.000,00 |
| 10 | Inscrição individual em eventos esportivos - médio porte | 12.13 | Unidade | 200 | R$ 500,00 | R$ 100.000,00 |
| 11 | Inscrição individual em eventos esportivos - pequeno porte | 12.13 | Unidade | 1950 | R$ 250,00 | R$ 487.500,00 |
| | VALOR TOTAL ESTIMADO PARA EXECUÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS | | | | | R$ 10.920.250,00 |
| | DATA DA PROPOSTA | | | | | 27 set 2023 |



INTERNA \ Qualquer Usuário

# ANEXO Nº 3 – DECLARAÇÃO UNIFICADAS

À PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

REF.: OPORTUNIDADE Nº 7004165004

Prezados Senhores,

Em atenção aos termos do EDITAL em referência, o proponente DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, a Lei n.º 12.529/11, a Lei n.º 12.846/13 e a Lei nº 13.303/16, que:

**1. REQUISITOS DO EDITAL**

1.1. Concordamos com as disposições do Edital e de seus anexos.

1.2. Garantimos o prazo de validade dos preços e condições constantes da presente proposta por 150 dias, contados da data fim para sua apresentação.

1.3. Teremos pessoal disponível e equipamentos e/ou materiais disponíveis e em perfeitas condições para executar os serviços, objeto desta contratação, de acordo com as especificações discriminadas no edital e seus anexos.

1.4. Asseguramos que a presente proposta atende plenamente os requisitos do EDITAL e que apresentaremos toda a documentação exigida, inclusive para comprovação do atendimento aos requisitos de habilitação.

1.4.1. Temos ciência de que o não cumprimento do item 1.4 acima poderá ser considerado para efeito de eventuais procedimentos administrativos, quando aplicável.

1.5. Esta empresa não possui GRI alto no momento de envio desta proposta.

1.5.1. Temos ciência de que a Petrobras poderá reavaliar o Risco de Integridade de qualquer fornecedor a qualquer momento, alterando a informação atualmente constante no Cadastro, e que, caso a avaliação resulte em alto risco de integridade, seremos excluídos deste processo de contratação.

1.6. Atendemos a todos os requisitos de Segurança, Meio-Ambiente e Saúde, constantes da Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias entre as quais a 3214/78 do Ministério do Trabalho (NRs), Instruções Normativas e Resoluções no âmbito federal, estadual e municipal.

1.7. Avaliamos o objeto desta contratação, e asseguramos ter pleno conhecimento das condições gerais e locais onde serão realizados os serviços, bem como da legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas na minuta contratual.

1.8. Temos ciência de que somente serão válidas as informações e esclarecimentos remetidos oficialmente, por escrito, pela Comissão de Licitação da Petrobras.

1.9. Temos ciência dos termos relativos à Taxa de Transação – item 9 do Termo de Adesão da Petronect e Usuário/Assinante) – prevista no item 9.1 do EDITAL.

PÚBLICA

## 2. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

2.1. Em se tratando de pessoa natural “física”, não é Administrador ou empregado da PETROBRAS;

2.2. Não possui administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que seja Administrador ou empregado da PETROBRAS;

2.3. Não se encontra suspenso pela PETROBRAS;

2.4. Não foi declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

2.5. Não é constituída por sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

2.6. Não possui administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

2.7. Não é constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

2.8. Não possui administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

2.9. Não possui, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

2.10. Não possui proprietário, mesmo na condição de sócio, que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a PETROBRAS há menos de 6 (seis) meses;

2.11. Tratando-se de pessoa natural “física”, não possui relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

2.11.1. Administrador da PETROBRAS;

2.11.2. Empregado da PETROBRAS cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação

2.11.3. Autoridade do ente público a que a PETROBRAS esteja vinculada.

## 3. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO FAMILIAR

3.1. Não possui administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar da empregada detentora de função de confiança que demandou a contratação, Fabiana Abrahao; e tampouco do empregado detentor de função de confiança que operacionalizou a contratação, Adailto Silva Sant Anna;

3.2. Não possui administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar da autoridade hierarquicamente imediatamente superior, Lilian Monteiro Ferrari Viterbo, à empregada detentora de função de confiança que demandou a contratação, Fabiana Abrahao; e tampouco da autoridade hierarquicamente imediatamente superior, Fernanda dos Santos Mussi, ao empregado detentor de função de confiança que operacionalizou a contratação, Adailto Silva Sant Anna;

PÚBLICA

3.3. Não possui administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar da detentora de função de confiança responsável pela autorização da contratação na Petrobras, Fernanda dos Santos Mussi; e tampouco da detentora de função de confiança responsável pela assinatura do contrato, Fabiana Abrahao.

3.4. Não possui profissional que prestará serviço no contrato que seja familiar da empregada detentora da função de confiança que demandou a contratação, Fabiana Abrahao; e tampouco do empregado detentor da função de confiança que operacionalizou a contratação Adailto Silva Sant Anna.

3.5. Não possui profissional que prestará serviço no contrato que seja familiar da autoridade hierarquicamente imediatamente superior, Lilian Monteiro Ferrari Viterbo, à empregada detentora da função de confiança que demandou a contratação, Fabiana Abrahao; e tampouco de autoridade hierarquicamente imediatamente superior, Fernanda dos Santos Mussi, ao empregado detentor da função de confiança que operacionalizou a contratação, Adailto Silva Sant Anna.

3.6. Não possui profissional que prestará serviço no contrato que seja familiar da detentora de função de confiança responsável pela autorização da contratação na Petrobras, Fernanda dos Santos Mussi; e tampouco da detentora da função de confiança responsável pela assinatura do contrato, Fabiana Abrahao.

**4. EM RELAÇÃO AO GUIA DE CONDUTA ÉTICA PARA FORNECEDORES, GUIA DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES, CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL DA PETROBRAS**

4.1. Leram e concordam com os termos do Guia de Conduta Ética para Fornecedores, Guia da Qualidade para Fornecedores, Código de Conduta Ética e da Política de Responsabilidade Social da Petrobras, comprometendo-se a cumpri-los em sua integralidade.

**5. ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

5.1. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo proponente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta oportunidade.

5.2. A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta oportunidade, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

5.3. Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta oportunidade quanto a participar ou não do referido processo de contratação;

5.4. O conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta oportunidade antes da conclusão do referido processo de contratação;

5.5. O conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, pelo proponente ou por interposta pessoa, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de órgão de contratação da Petrobras, antes da abertura oficial das propostas;

PÚBLICA

## 6. CONFORMIDADE

Para fins do presente item 6-Conformidade, “Grupo” significa, em relação a uma pessoa física ou jurídica ou a uma empresa, regularmente constituída ou não, a própria, suas Afiliadas, suas sucessoras, cessionárias, seus administradores, diretores, prepostos, empregados, cooperados, representantes e agentes, incluindo subcontratados.

Os membros do Grupo do proponente declaram e garantem, em relação às operações, atividades, serviços ou trabalhos de qualquer forma relacionados a este processo de contratação, que:

6.1. Não realizaram, não ofereceram, não prometeram, nem autorizaram, direta ou indiretamente, bem como se comprometem a não realizar, não oferecer, não prometer, nem autorizar, direta ou indiretamente, qualquer pagamento, presente, entretenimento, viagem, promessa ou outra qualquer vantagem para o uso ou benefício, direto ou indireto, de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido nos arts. 327, caput, § § 1º e 2º e 337-D caput e parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, bem como de qualquer partido político, membro de partido político, candidato a cargo eletivo, quando tal pagamento, oferta ou promessa de presente, entretenimento ou viagem, ou qualquer outra vantagem, constituírem um ilícito previsto nas leis brasileiras, na Lei 12.846/2013, no Foreign Corrupt Practices Act de 1977 – FCPA ou UK Bribery Act de 2010 – UKBA.

6.2. Estão cumprindo e continuarão a cumprir com as leis aplicáveis mencionadas no item 6.1.

6.2.1. Caso verifiquem a ocorrência de violação das Leis Anticorrupção brasileira e estrangeiras aplicáveis, da legislação penal e de defesa da concorrência e leis correlatas, adotarão as medidas necessárias para interromper tais violações, sanar suas consequências e aperfeiçoar seus programas de combate à corrupção.

6.3. Cumprirão fiel e integralmente as disposições abaixo descritas:

6.3.1. O proponente informará imediatamente à Petrobras, por escrito e mediante comprovante de recebimento, sobre a instauração e andamento de qualquer investigação ou processo administrativo ou judicial para apuração de prática dos atos ilícitos descritos no item 6.1, porventura imputados ao proponente aos dos membros do Grupo do proponente aos referentes a este processo de contratação.

6.3.2. O proponente declara que informou a seus administradores, prepostos, representantes, empregados, cooperados e terceiros atuando em seu interesse ou benefício, bem como, aos dos membros do Grupo do proponente aos, de seu compromisso em relação ao disposto nesta declaração, bem como tomou medidas para que os mesmos se comprometam a não praticar condutas ou omissões que possam resultar violações aos compromissos estabelecidos e declarações contidas neste instrumento ou em responsabilidade para a Petrobras.

6.3.3. O proponente responsabiliza-se pelos atos praticados em descumprimento ao disposto neste item 6 – CONFORMIDADE, por si e pelos membros do Grupo do proponente.

6.4. O proponente declara e garante que:

6.4.1. O proponente e suas Afiliadas (i) não estão sujeitos, não pertencem e não são controlados por uma pessoa ou entidade sujeita a quaisquer listas de Sanções; (ii) não

PÚBLICA

estão localizados, não foram constituídos e não são residentes em países sujeitos a Sanções; e (iii) nas atividades referentes ao presente processo de contratação, não possuem qualquer afiliação comercial ou negócio com, ou investimentos em, qualquer país ou pessoa sujeita a Sanções.

6.4.1.1. Caso o proponente e suas Afiliadas se encontrem em alguma(s) das situações descritas no item 6.4.1 acima, o proponente declara e garante que a(s) situação(ões) não afeta(m) participação do proponente neste processo de contratação e a celebração do Contrato.

6.4.1.2. Na hipótese descrita no item 6.4.1.1 acima, o proponente deverá anexar à presente declaração uma descrição das Sanções existentes, em conjunto com os fundamentos da conclusão de que elas não afetam a participação do proponente neste processo de contratação e a celebração do Contrato.

6.4.1.3. A Petrobras analisará a informação apresentada pelo proponente em atendimento ao item 6.4.1.2 acima. Mediante decisão fundamentada da contratante, o proponente poderá ser excluído do processo de contratação caso identificado que a sua participação tornaria a contratante ou suas Afiliadas expostas ao risco de descumprimento de Sanções aplicáveis à Petrobras por força de normas legais ou contratuais.

6.4.2. Para os propósitos desta Declaração:

6.4.2.1. “Afiliadas” significa, em relação ao proponente, as suas controladas, controladoras e, se envolvidas nas transações objeto deste processo de contratação, sociedades sob controle comum;

6.4.2.2. “Sanções” significa, além das resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de observância obrigatória por força da Lei nº 13.810/2019, as leis, regulações, proibições, ordens e medidas restritivas implementadas pelos Estados Unidos da América, União Europeia e Reino Unido, incluindo suas instituições e agências governamentais, que estabeleçam sanções econômicas ou controles de importação ou exportação voltados a proibir ou restringir negócios com indivíduos, entidades, governos, países ou territórios.

## 7. DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente declaração é regida pela legislação brasileira, ficando eleito o foro da Comarca Rio de Janeiro – RJ onde está sendo realizado o processo de contratação para resolução de disputas.

Esta declaração é firmada por representante legal devidamente autorizado para obrigar a Barra Livre Eventos e Promoções Ltda. de acordo com seus atos constitutivos.

PÚBLICA